Schweizer Leitfaden zum Qualitätsmanagement in der Wirtschaftsprüfung

Ausgabe 2025

Umsetzung von ISQM-CH 1 und ISQM-CH 2 in KMU

EXPERT suisse
Wirtschaftsprüfung
Steuern
Treuhand

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis

Vorwort

Hinweis

Autoren

1 Einführung

1.1 Allgemein

1.1.1 Berufsständische Vorgaben

1.1.2 Gesetzliche Vorgaben

1.2 Bestandteile des Qualitätsmanagements nach ISQM-CH 1

2 Risikobeurteilungsprozess der Praxis

2.1 Allgemein

2.2 Qualitätssicherung versus Qualitätsmanagement

2.3 Verantwortlichkeiten

2.4 Arbeitshilfen

3 Überwachung und Führung

3.1 Allgemein

3.2 Praxishinweise

4 Relevante berufliche Verhaltensanforderungen

4.1 Allgemein

4.2 Praxishinweise

4.3 Arbeitshilfen

5 Annahme und Fortführung von Mandantenbeziehungen und bestimmten Aufträgen

5.1 Allgemein

5.2 Praxishinweise

5.3 Arbeitshilfen

6 Auftragsdurchführung

6.1 Allgemein

6.1.1 Gleichmässige Qualität bei der Auftragsdurchführung

6.1.2 Beaufsichtigung

6.1.3 Durchsicht (ISQM-CH 1 Tz. 31(b))

6.1.4 Konsultation (ISQM-CH 1 Tz. 31(d))

6.1.5 Auftragsbegleitende Qualitätssicherung (ISQM-CH 2)

6.1.6 Eignungskriterien für die auftragsbegleitenden Qualitätssicherer (ISQM-CH 2 Tz. 18; ISQM-CH 2 Tz. A4–A8)

6.1.7 Cooling-off-Zeitraum für eine natürliche Person, die zuvor als Auftragsverantwortlicher tätig gewesen ist

6.1.8 Durchführung der auftragsbegleitenden Qualitätssicherung

6.1.9 Dokumentation der auftragsbegleitenden Qualitätssicherung

6.1.10 Meinungsverschiedenheiten (ISQM-CH 1 Tz. 31(e))

6.1.11 Auftragsdokumentation (ISQM-CH 1 Tz. 31(f))

6.1.12 Beizug externer Personen bzw. einer anderen Prüfgesellschaft

6.2 Praxishinweise

6.3 Arbeitshilfen

7 Ressourcen

7.1 Allgemein

7.1.1 Personalwesen

7.1.2 Technologische Ressourcen

7.1.3 Intellektuelle Ressourcen

7.1.4 Dienstleister

7.2 Praxishinweise

7.3 Arbeitshilfen

8 Information und Kommunikation

8.1 Allgemein

9 Vorgegebene Reaktionen

9.1 Allgemein

9.2 Praxishinweise

9.2.1 Verstösse gegen berufliche Verhaltensanforderungen

9.2.2 Einhaltung von Unabhängigkeitsanforderungen für das Fachpersonal

9.2.3 Beschwerden und Anschuldigungen über Nichteinhaltung von beruflichen Standards

9.2.4 Nachträgliche Erkenntnisse bei bereits angenommenen oder fortgeführten Mandantenbeziehungen

10 Nachschau- und Verbesserungsprozess

10.1 Allgemein

10.2 Praxishinweise

10.3 Arbeitshilfen

11 Netzwerkanforderung oder Netzwerkdienstleistungen

11.1 Allgemein

12 Beurteilung des Qualitätsmanagementsystems

12.1 Allgemein

12.2 Praxishinweis

12.3 Arbeitshilfe

13 Dokumentation

13.1 Allgemein

13.2 Praxishinweise

13.3 Arbeitshilfen

Literatur- und Materialienverzeichnis

Glossar

Abkürzungsverzeichnis

Abs.	Absatz
Art.	Artikel
ASV-RAB	Verordnung der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde über die Beaufsichtigung von Revisionsunternehmen (SR 221.302.33), Stand: 15.12.2022
HWP	Schweizer Handbuch der Wirtschaftsprüfung
IAASB	International Auditing and Assurance Standards Board
IESBA	International Ethics Standards Board for Accountants
IFAC	International Federation of Accountants
ISQM	International Standard on Quality Management
ISQM-CH 1	Schweizer Qualitätsmanagementstandard 1, Qualitätsmanagement für Praxen, die Abschlussprüfungen, Reviews von Abschlüssen, andere betriebswirtschaftliche Prüfungen oder Aufträge zu verwandten Dienstleistungen durchführen
ISQM-CH 2	Schweizer Qualitätsmanagementstandard 2, Auftragsbegleitende Qualitätssicherungen
IT	Informationstechnologie
lit.	litera = Buchstabe
KMU	Kleine und mittelgrosse Unternehmen
OR	Schweizer Obligationenrecht (SR 220), Stand: 1.1.2025
RAB	Eidgenössische Revisionsaufsichtsbehörde
RAG	Bundesgesetz über die Zulassung und Beaufsichtigung der Revisorinnen und Revisoren (Revisionsaufsichtsgesetz, SR 221.302), Stand: 1.3.2024
RAV	Verordnung über die Zulassung und Beaufsichtigung der Revisorinnen und Revisoren (Revisionsaufsichtsverordnung, SR 221.302.3), Stand: 1.1.2024
SA-CH	Schweizer Standards zur Abschlussprüfung, Stand 15.12.2022
SER	Schweizer Standard zur Eingeschränkten Revision (2022)
StGB	Schweizerisches Strafgesetzbuch (SR 311), Stand: 1.1.2025
Tz.	Textziffer
WPK	Wirtschaftsprüferkammer, Berlin
Ziff.	Ziffer

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Zulassung von Revisionsunternehmen

Abbildung 2: Elemente eines Qualitätsmanagementsystems (ISQM-CH 1 Tz. 6)

Abbildung 3: Personalwesen und Arbeitsqualität

Vorwort

Wer gesetzliche Revisionsdienstleistungen erbringen will, muss über eine Zulassung bei der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde (RAB) verfügen. Ein Revisionsunternehmen (gemäss ISQM-CH 1 «Praxis») wird u.a. dann zugelassen, wenn die Führungsstruktur gewährleistet, dass die einzelnen Mandate genügend überwacht werden, d.h., wenn das Revisionsunternehmen ein internes Qualitätsmanagement betreibt.

Die RAB verlangt von den zugelassenen Revisionsunternehmen im Regelfall[1], dass das gesetzlich geforderte Qualitätsmanagement nach den Vorgaben der von EXPERTsuisse herausgegebenen Standards ISQM-CH 1 und ISQM-CH 2 sowie ISA-CH 220 zu erfolgen hat.

Mitgliedunternehmen von EXPERTsuisse wiederum haben im Rahmen ihrer Revisionstätigkeit stets, d.h. im Zusammenhang mit allen von ihnen erbrachten Prüfungsdienstleistungen, die Vorgaben von ISQM-CH 1 und ISQM-CH 2 einzuhalten.

ISQM-CH 1 wiederum überlässt die konkrete Ausgestaltung des Qualitätsmanagementsystems bewusst den Prüfgesellschaften, um eine unwirksame oder gar behindernde Überregulierung zu vermeiden. Das Qualitätsmanagementsystem ist somit den Umständen des Einzelfalls und der konkreten Mandatsstruktur anzupassen (skalierte Anwendung). Entsprechend muss resp. soll in kleineren Revisionsunternehmen kein kompliziertes und überdimensioniertes Qualitätsmanagement stattfinden.

Der vorliegende Leitfaden, Ausgabe 2025, soll den Berufsstand bei der Einrichtung und beim Betrieb des Qualitätsmanagementsystems unterstützen. Dazu enthält der Leitfaden wertvolle Hinweise zur Ausgestaltung des Qualitätsmanagementsystems. Zahlreiche Arbeitshilfen und Checklisten ergänzen die Darstellungen und können unmittelbar in die Praxisorganisation übernommen werden. Die Gliederung des Leitfadens orientiert sich am ISQM-CH 1. Die Anforderungen von ISQM-CH 2 werden in einem Kapitel kurz behandelt.

Der Leitfaden 2025 wurde auf Basis der Erfahrungen aus den RAB-Wiederzulassungsverfahren gegenüber den früheren Ausgaben angepasst sowie mit den neuen Bestimmungen von ISQM-CH 1 und ISQM-CH 2 ergänzt. Weiterhin vorhanden sind die Ausführungen zu den sogenannten Einzelpraxen (Revisionsunternehmen, in denen nur eine Person über die notwendige Zulassung verfügt). Die entsprechenden Textpassagen zu den Einzelpraxen finden sich im jeweiligen Kapitel unter der Überschrift «Hinweise für Einzelpraxen». In diesem Zusammenhang enthält der vorliegende Leitfaden auch ein massgeschneidertes Muster für ein ISQM-CH-1-Handbuch für Einzelpraxen (Arbeitshilfe 7.2).

Ein angemessen ausgestaltetes Qualitätsmanagementsystem hilft, die Revisionsmandate strukturierter und effizienter abzuwickeln. Insoweit hilft es auch bei der Minimierung von (Haftungs-) Risiken. So verstanden ist Qualitätsmanagement Selbstschutz, nicht Selbstzweck.

Wir hoffen, Ihnen mit diesem Werk weiterhin einen attraktiven und zweckdienlichen Leitfaden für Ihre tägliche Arbeit zur Verfügung stellen zu können. Für Anregungen und Rückmeldungen aus dem Anwenderkreis sind wir jederzeit dankbar.

EXPERTsuisse
September 2025

[1] Vgl. RAB-Rundschreiben 1/2014.

Hinweis

Der vorliegende Leitfaden wurde entworfen, um Praktiker im KMU-Umfeld bei der Etablierung des Qualitätsmanagementsystems in Übereinstimmung mit den Vorgaben von ISQM-CH 1 und 2 zu unterstützen. Der Leitfaden wird durch Checklisten und Mustervorlagen ergänzt; er ist jedoch kein Ersatz für ISQM-CH 1 und 2. Der Leitfaden ist für Berufsangehörige zur Nutzung im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit und zur Anwendung in ihrer Prüfgesellschaft und auf den jeweiligen Mandaten gedacht. Dies entbindet die Prüfgesellschaft jedoch nicht davon, die konkreten unternehmensindividuellen Problemstellungen im Zusammenhang mit dem Betrieb eines internen Qualitätsmanagementsystems selbst und in geeigneter Form zu analysieren und zu beurteilen sowie das interne Qualitätssicherungsmanagementsystem an die Situation der eigenen Prüfgesellschaft anzupassen. Da Hinweise und Fakten dem Wandel von Rechtsprechung, Regulierung und Gesetzgebung unterliegen, kann für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben in diesem Werk sowie deren Anwendung in der Praxis keine Haftung übernommen werden.

Autoren

Benjamin Chapuis, dipl. WP, HEG Arc, Neuchâtel

Barbara Herold, dipl. WP, Ferax Treuhand AG, Zürich

Cynthia Jeraj-Häfliger, dipl. WP, EXPERTsuisse, Zürich

Thomas Keel, dipl. WP, Keel + Partner AG, St. Gallen (Leitung)

Dr. Thorsten Kleibold, Wirtschaftsprüfer/Steuerberater, OBT AG, St. Gallen

Melanie Mozzetti, dipl. WP, EXPERTsuisse, Zürich

Patrizia Pabst, dipl. WP, EXPERTsuisse, Zürich

Werner Pfäffli, dipl. WP, Balmer Etienne AG, Luzern/Zürich

1 Einführung

1.1 Allgemein

1.1.1 Berufsständische Vorgaben

Der Schweizer Qualitätsmanagementstandard (ISQM-CH) 1 basiert auf dem vom IAASB auf den 15. Dezember 2022 in Kraft gesetzten internationalen Standard zum Qualitätsmanagement *«Quality Management for Firms that Perform Audits or Reviews of Financial Statements, or Other Assurance or Related Services Engagements»* (ISQM 1) und definiert die Bestandteile eines Qualitätsmanagementsystems. Revisionsunternehmen haben demnach ein derartiges Qualitätsmanagementsystem im Zusammenhang mit Abschlussprüfungen und Reviews von Abschlüssen sowie anderen betriebswirtschaftlichen Prüfungen und Aufträgen zu verwandten Dienstleistungen einzuführen und aufrechtzuerhalten. ISQM-CH 2 behandelt spezifisch das Thema der auftragsbegleitenden Qualitätssicherungen und basiert auf dem vom IAASB auf den 15. Dezember 2022 in Kraft gesetzten internationalen Standard *«Engagement Quality Reviews»*.

Die Eidgenössische Revisionsaufsichtsbehörde (RAB) verpflichtet Revisionsunternehmen bei der Erbringung von bestimmten Revisionsdienstleistungen nach den Schweizer Standards zur Abschlussprüfung (SA-CH) zum Qualitätsmanagement nach ISQM-CH 1 und 2[(2)]. Unter Revisionsdienstleistungen werden gemäss RAG die *«Prüfungen und Bestätigungen, die nach bundesrechtlichen Vorschriften durch eine zugelassene Revisorin, einen zugelassenen Revisor, eine zugelassene Revisionsexpertin, einen zugelassenen Revisionsexperten oder ein staatlich beaufsichtigtes Revisionsunternehmen vorgenommen werden müssen»*, verstanden. Davon betroffen sind somit alle Revisionsunternehmen, die ordentliche Revisionen von Einzel- oder Konzernabschlüssen sowie einige gesetzlich definierte Spezialprüfungen nach den SA-CH durchführen.

Die SA-CH sind für eingeschränkte Revisionen nicht anwendbar. Nichtdestotrotz sind Revisionsunternehmen, die nur eingeschränkte Revisionen durchführen, gemäss den Vorschriften der RAB und des Schweizer Standards zur Eingeschränkten Revision (SER) verpflichtet, über ein internes Qualitätsmanagement zu verfügen. Die Mindestanforderungen des internen Qualitätsmanagements für Revisionsunternehmen, die nur eingeschränkte Revisionen durchführen und in denen nur eine Person über die notwendige Zulassung verfügt, sind im Rundschreiben 1/2014 der RAB geregelt. Prüfgesellschaften mit Mitgliedschaft bei EXPERTsuisse sind verpflichtet, ein Qualitätsmanagement nach ISQM-CH 1 und 2 zu betreiben.

(2) Art. 5 Abs. 1 ASV-RAB, SR 221.302.33.

1.1.2 Gesetzliche Vorgaben

Wer gesetzliche Revisionsdienstleistungen erbringen will, muss über eine Zulassung bei der RAB verfügen. Damit eine Prüfgesellschaft als Revisor oder Revisionsexperte bei der RAB zugelassen wird, verlangt das Revisionsaufsichtsgesetz (RAG)[3] unter anderem, dass «die Führungsstruktur gewährleistet, dass die einzelnen Mandate genügend überwacht werden» (Art. 6 Abs. 1 lit. d RAG).

Art. 9 Abs. 1 RAV[4] präzisiert diese Anforderung wie folgt:
Ein Revisionsunternehmen verfügt über eine genügende Führungsstruktur zur Überwachung der einzelnen Mandate, wenn es

a) ein internes Qualitätssicherungssystem aufweist,
b) die Angemessenheit und die Wirksamkeit der Grundsätze und Massnahmen der Qualitätssicherung überwacht.

Damit bleibt festzuhalten: Wer gesetzliche Revisionsdienstleistungen erbringen will, muss – ungeachtet der Zulassungsart – über ein internes Qualitätsmanagement verfügen.

Gemäss dem Schweizer Standard zur Eingeschränkten Revision (SER) liegt die konkrete Ausgestaltung der «skalierten Qualitätssicherung» in der Eigenverantwortung der Revisionsunternehmen. Der Umfang und die Komplexität der betreuten Revisionsmandate sowie die spezifischen Gegebenheiten des Einzelfalls sind dabei zu beachten.

Zulassung von Revisionsunternehmen als Revisor oder Revisionsexperte durch Revisionsaufsichtsbehörde

Revisionsaufsichtsgesetz Art. 6 Abs. 1 lit. d RAG
1 Ein Revisionsunternehmen wird als Revisionsexperte oder als Revisor zugelassen, wenn:
[…]
d. die Führungsstruktur gewährleistet, dass die einzelnen Mandate genügend überwacht werden.

Revisionsaufsichtsverordnung Art. 9 Abs. 1 RAV
1 Ein Revisionsunternehmen verfügt über eine genügende Führungsstruktur zur Überwachung der einzelnen Mandate, wenn es:
a. ein internes Qualitätssicherungssystem[1)] aufweist;
b. die Angemessenheit und die Wirksamkeit der Grundsätze und Massnahmen der Qualitätssicherung überwacht.

Weitere Erlasse, welche die oben genannten Vorschriften präzisieren oder ergänzen:

Obligationenrecht:
Vorschriften zu
– Unabhängigkeit in Art. 727 und 728 OR
– Dokumentation in Art. 730c OR

Erlasse von EXPERTsuisse:
– Standes- und Berufsregeln
– Richtlinien zur Unabhängigkeit
– Richtlinien zur Weiterbildung

Fachliche Verlautbarungen von EXPERTsuisse:
– ISQM-CH 1
– ISQM-CH 2
– ISA-CH 220 (Revised)

[1)] ISQM-CH 1 verwendet neu den Begriff «Qualitätsmanagementsystem».

Abbildung 1: Zulassung von Revisionsunternehmen

[3] SR 221.302.
[4] SR 221.302.3.

Definition Einzelpraxen

Grundsätzlich definiert ISQM-CH 1 eine Prüfgesellschaft als einen einzelnen Berufsangehörigen, eine Personengesellschaft, eine Körperschaft oder eine andere aus Berufsangehörigen bestehende Einheit oder Pendant im öffentlichen Sektor (ISQM-CH 1 Tz. 16(i)).

Im Folgenden werden Revisionsunternehmen, in denen nur eine Person über die notwendige Zulassung verfügt und die deshalb einen externen Berufsangehörigen für Zwecke des Qualitätsmanagements beiziehen müssen, als «Einzelpraxen» bezeichnet.

Bei Einzelpraxen muss es sich nicht zwingend um ein Einpersonen-Revisionsunternehmen ohne weitere Mitarbeitende handeln. Entscheidend für die Frage, ob es sich um eine Einzelpraxis handelt, ist nicht die Anzahl der Mitarbeitenden generell, sondern die Anzahl der Mitarbeitenden mit entsprechender Revisionszulassung bei der RAB. Daher ist es denkbar, dass in Einzelpraxen weitere Fach- oder Administrativmitarbeiter tätig sind.

Zu beachten ist auch Folgendes: Sind in einem Revisionsunternehmen mit der Zulassung als Revisionsexpertin zwei zugelassene Personen (z.B. ein Revisionsexperte und ein Revisor) tätig und führt diese Unternehmung insgesamt ausschliesslich eingeschränkte Revisionen und allfällige Spezialprüfungen, bei denen die Zulassung als Revisor genügt, durch, so können beide zugelassenen Personen bei der jeweils anderen Person Tätigkeiten im Bereich des Qualitätsmanagements ausüben. Insoweit muss hier kein externer Berufsangehöriger beigezogen werden, und es handelt sich aus dieser Optik nicht um eine Einzelpraxis (auch wenn vorliegend nur eine Person über die entsprechende Zulassung des Revisionsunternehmens verfügt).

Ein partieller Beizug eines externen Berufsangehörigen wäre gegebenenfalls notwendig, wenn das Revisionsunternehmen ordentliche Revisionen oder allfällige Spezialprüfungen, bei denen die Zulassung als Revisionsexpertin erforderlich ist, durchführen würde, da diesfalls nur eine Person über die notwendige Zulassung verfügt. Der als Revisor zugelassene Berufsangehörige innerhalb des Revisionsunternehmens verfügt diesfalls insoweit nicht über die gleiche Qualifikation wie der Auftragsverantwortliche (vgl. auch ISQM-CH 1, Tz. 39-1), sodass er die Qualität der dem zugelassenen Revisionsexperten vorbehaltenen Aufträge nicht sicherstellen darf.

Im Vordergrund steht die erbrachte Revisionsdienstleistung und nicht die Art der Zulassung des Revisionsunternehmens. Das bedeutet auch, dass eine Einzelpraxis mit der Zulassung als Revisionsexpertin eine externe Person mit der Zulassung als Revisor für Zwecke des Qualitätsmanagements beiziehen kann, sofern die Einzelpraxis nur eingeschränkte Revisionen oder allfällige Spezialprüfungen, bei denen die Zulassung als Revisor genügt, durchführt.

Dieser Leitfaden enthält spezifische Überlegungen zu den hier definierten Einzelpraxen. Die spezifischen Überlegungen sind jeweils in separatem Abschnitt mit dem Titel «Hinweise für Einzelpraxen» aufgeführt.

1.2 Bestandteile des Qualitätsmanagements nach ISQM-CH 1

ISQM-CH 1 fordert die Einrichtung und Aufrechterhaltung eines Qualitätsmanagementsystems, um sicherzustellen, dass

(a) die Prüfgesellschaft und ihr Fachpersonal die beruflichen Standards sowie die massgebenden gesetzlichen und anderen rechtlichen Anforderungen einhalten und

(b) die von der Prüfgesellschaft oder von den Auftragsverantwortlichen erteilten Revisionsberichte unter den Umständen angemessen sind.

Dazu sind Regelungen und Massnahmen zu jedem der in Abbildung 2 dargestellten Elemente zu definieren.



Abbildung 2: Elemente eines Qualitätsmanagementsystems (ISQM-CH 1 Tz. 6)

Die in Abbildung 2 aufgeführten Bestandteile des Qualitätsmanagementsystems werden in den weiteren Kapiteln detailliert behandelt.

Vorliegender Leitfaden beschreibt die Grundsätze von ISQM-CH 1 und stellt dessen Vorgaben in einen Zusammenhang mit den in der Schweiz geltenden standesrechtlichen Vorgaben und gesetzlichen Vorschriften. Die Grundsätze von ISQM-CH 2 sind kurz beschrieben integriert.

Dieser Leitfaden bietet zudem Arbeitshilfen und Checklisten, mit denen die Anforderungen des ISQM-CH 1 – insbesondere im KMU-Umfeld – pragmatisch und sinnvoll umgesetzt werden können. Es besteht keine Pflicht, die hier aufgeführten Arbeitshilfen und Checklisten zu verwenden.

ISQM-CH 1 fordert nicht die Einhaltung von Anforderungen, die nicht relevant sind (vgl. ISQM-CH 1 Tz. A1). In kleineren Praxen (z.B. Revisionen bei wenig komplexen Einheiten; im Fall von Einzelpraxen) entfallen daher viele der in ISQM-CH 1 mehr oder minder detailliert behandelten Themen, womit dort die Anwendung des ISQM-CH 1 einfacher wird. Der ISQM-CH 1 gilt aber auch dort verbindlich.

Dieser Leitfaden gibt Hinweise zur Anwendung des ISQM-CH 1. Er darf nicht als Ersatz für den ISQM-CH 1 verstanden werden, sondern soll vielmehr die Einführung des Standards unterstützen, indem er die Massnahmen und Prozesse erklärt und veranschaulicht, welche notwendig sind, um die Vorschriften des ISQM-CH 1 zu erfüllen.

ISQM-CH 1 definiert Anforderungen an das Qualitätsmanagement in Bezug auf sämtliche Dienstleistungen des Wirtschaftsprüfers. ISA-CH 220 hingegen konkretisiert die Anforderungen an ein Qualitätsmanagement im Hinblick auf die Durchführung von Abschlussprüfungen.

2 Risikobeurteilungsprozess der Praxis

2.1 Allgemein

Zentrales Element des Qualitätsmanagements ist der Risikobeurteilungsprozess, den das Revisionsunternehmen nach ISQM-CH 1 zu etablieren hat. Dieser bezweckt, dass das Revisionsunternehmen zunächst konkrete Qualitätsziele festlegt. Anschliessend sollen im Rahmen der Risikobeurteilung sog. qualitätsgefährdende Risiken identifiziert und beurteilt werden. Darauf aufbauend sind Massnahmen festzulegen, mittels derer den qualitätsgefährdenden Risiken begegnet wird, um die Qualitätsziele zu erreichen.

Die Risikobeurteilung kann mittels einer Risikomatrix erfolgen bzw. visualisiert werden. Die Risikomatrix ist ein Standardinstrument des Risikomanagements. Dabei wird bei der zweidimensionalen Darstellung meist an der Abszissenachse die Eintrittswahrscheinlichkeit und an der Ordinatenachse das Schadensausmass angegeben. Je weiter rechts oben im Diagramm ein Risiko eingeordnet wird, desto notwendiger werden Massnahmen zur Begegnung des Risikos.

Die Risikomatrix lässt allerdings Wechselwirkungen zwischen Einzelrisiken sowie die Dynamik der Einzelrisiken ausser Acht. Zudem ist es in der Praxis häufig so, dass die vorhandenen Einzelrisiken nicht sinnvoll oder präzise durch Schadensausmass und Eintrittswahrscheinlichkeit beschrieben werden können. Dennoch bleibt die Risikomatrix ein häufig vorkommendes und gut administrierbares Instrument. Es ist allerdings nicht notwendig, dass die Beurteilung von qualitätsgefährdenden Risiken formelle Ratings oder Auswertungen umfasst.

Zurück zu den qualitätsgefährdenden Risiken: Ein Revisionsunternehmen betreut zahlreiche Swiss GAAP FER-Mandate. Ein qualitätsgefährdendes Risiko könnte nun sein, dass das Revisionsunternehmen über relevante fachliche Neuerungen bei den Swiss GAAP FER in Unkenntnis ist. Eine Massnahme wäre bspw. das Abonnieren des Swiss GAAP FER-Newsletters oder das Designieren eines internen Swiss GAAP FER-Champions, der die fachlichen Entwicklungen verfolgt, etwa durch den Besuch von Weiterbildungsveranstaltungen, und der darüber intern in einer internen Kommunikation berichtet.

Qualitätsgefährdende Risiken sind unternehmensindividuell und hängen ab von der Komplexität und den betrieblichen Eigenschaften des Revisionsunternehmens, namentlich u.a. von dessen Mandatsstruktur, den betreuten Branchen, dem Geschäftsmodell und den eigenen Geschäftsprozessen.

Auch wenn damit die Risikobeurteilung unternehmensspezifisch ist und das Qualitätsmanagement unternehmensindividuell auszugestalten ist, so gibt es doch im Berufsstand übergeordnete Rahmenbedingungen, die von allen Revisionsunternehmen bei der Festlegung ihrer Qualitätsmanagementmassnahmen zu berücksichtigen sind. Daher fordert ISQM-CH 1 von allen Revisionsunternehmen, dass gewisse Massnahmen (sog. «vorgegebene Reaktionen») zwingend umzusetzen sind. Diese Massnahmen umfassen folgende Themengebiete (vgl. Kap. 9):

- Gefährdung der Einhaltung relevanter beruflicher Verhaltensanforderungen oder Verstösse gegen diese;
- Einhaltung von Unabhängigkeitsanforderungen für das Fachpersonal;
- Beschwerden und Anschuldigungen über Nichteinhaltung von beruflichen Standards;

- Nachträgliche Erkenntnisse bei bereits angenommenen oder fortgeführten Mandantenbeziehungen oder einzelnen Aufträgen;
- Festlegung, wann eine auftragsbegleitende Qualitätssicherung erforderlich ist.

2.2 Qualitätssicherung versus Qualitätsmanagement

Das Qualitätsmanagement ist ein umfassender, systematischer Ansatz zur Qualitätssicherung, der das gesamte Revisionsunternehmen und alle seine Prozesse und Bereiche umfasst. Die Qualitätssicherung ist somit ein Teilgebiet des Qualitätsmanagements, das sich auf die Prävention von Fehlern und Mängeln sowie die Überwachung und Kontrolle der Revisionsdienstleistungen und verwandten Dienstleistungen konzentriert.

Während die «klassische» Qualitätssicherung damit eher statischer Natur ist und die Veränderung von Risiken tendenziell ausblendet, ist das Qualitätsmanagement ein dynamisches System. Es arbeitet auf eine kontinuierliche und iterative Weise und reagiert auf Veränderungen der Art und Umstände des Revisionsunternehmens und dessen Aufträge.

Die Risikobeurteilung (als Ausgangspunkt und Basis des Qualitätsmanagements) ist folglich in gewissen Abständen erneut vorzunehmen oder aufzudatieren, ohne das vom Standard genau festgelegt ist, in welcher Kadenz die Risikobeurteilung vorzunehmen ist.

2.3 Verantwortlichkeiten

In einem KMU-Revisionsunternehmen kann es dabei sein, dass die Person, der die operative Verantwortlichkeit für das Qualitätsmanagementsystem übertragen wurde, ein ausreichendes Verständnis vom eigenen Revisionsunternehmen und dessen Mandantschaft und Auftragsportfolio hat, um den Risikobeurteilungsprozess eigenständig durchzuführen. In anderen Fällen wird die Risikobeurteilung durch die Geschäftsleitung und/oder den Verwaltungsrat erstellt bzw. diskutiert und verabschiedet.

2.4 Arbeitshilfen

1.0 Risikobeurteilung systematisch nach ISQM-CH 1 (Ziele-Risiken-Massnahmen)

3 Überwachung und Führung

3.1 Allgemein

Mit einem Qualitätsmanagementsystem werden die nachstehenden Zielsetzungen verfolgt:

(a) die Prüfgesellschaft sowie das Fachpersonal halten die beruflichen Standards sowie die massgebenden gesetzlichen und anderen rechtlichen Anforderungen ein;

(b) die durch die Prüfgesellschaft erteilten Revisionsberichte sind fundiert und sachgerecht (d.h., es liegen ausreichende und angemessene Prüfungsnachweise vor);

(c) die Prüfungskunden sind mit den Dienstleistungen zufrieden.

Die Erreichung dieser Ziele setzt entsprechend motivierte Mitarbeitende voraus, die Qualitätsarbeit als selbstverständlich betrachten. Eine solche interne Qualitätskultur kann sich nur entwickeln, wenn die Führung der Prüfgesellschaft mit gutem Beispiel vorangeht. Um eine qualitätsorientierte interne Kultur zu fördern, braucht es Klarheit und Konsistenz des Managements im Handeln und in den von ihnen gesetzten Botschaften und erteilten Weisungen.

Es geht um die Förderung einer Kultur, in der qualitativ hochwertige Arbeit anerkannt und belohnt wird. Die Qualitätskultur wird gefördert durch Fortbildungsseminare, Besprechungen, formellen oder informellen Dialog, Leitbilder, Rundschreiben oder auch Memoranden.

Soll eine auf Qualität basierende interne Kultur gefördert werden, ist es notwendig, dass bereits in der Geschäftsstrategie der Prüfgesellschaft festgehalten ist, dass das vorrangige Ziel bei der Leistungserbringung die Erreichung einer höchstmöglichen Qualität ist. Insoweit haben geschäftliche Überlegungen keinen Vorrang vor der Qualität der durchgeführten Arbeit. Mithin sind für jeden Auftrag ausreichende Ressourcen (Zuweisung von Managementverantwortung und Zuweisung von entsprechend qualifiziertem Personal) bereitzustellen.

Untermauert und verstärkt werden kann die Qualitätskultur durch Integration in die Personalbeurteilungsverfahren für Partner und Fachmitarbeiter. Bei der Festlegung von Kriterien zur Leistungsbeurteilung für das Fachpersonal (einschliesslich der sich daraus ergebenden Konsequenzen für Vergütung und Beförderung) sollte demgemäss der Qualität ein hoher Stellenwert beigemessen werden.

Um die Wichtigkeit der Qualität zu dokumentieren, soll zudem die betriebliche Verantwortung für das interne Qualitätsmanagementsystem einem qualifizierten Mitarbeiter/Partner zugewiesen werden. Dieser Person ist die notwendige Befugnis einzuräumen, um Verbesserungsmassnahmen anordnen und deren Umsetzung überwachen zu können. Im Zweifel sollte dieser Person auch die Kompetenz übertragen werden, die Herausgabe eines Revisionsberichts zu untersagen, sofern aus Sicht dieser Person die internen Qualitätsvorgaben nicht angemessen eingehalten worden sind.

Gemäss den Standes- und Berufsregeln von EXPERTsuisse üben «die Berufsangehörigen ihre Tätigkeit so aus, dass das in sie gesetzte Vertrauen und das hohe Ansehen gerechtfertigt sind. Sie besorgen die ihnen anvertrauten Aufträge mit der gebotenen Sorgfalt im Rahmen der geltenden Rechtsordnung und nach bestem Wissen und Gewissen. Sie enthalten sich jeder Tätigkeit, die mit dem Ansehen des Berufsstandes unvereinbar ist.»[5]

Sorgfältige Berufsausübung bedingt, dass die beruflichen Kenntnisse stets auf dem neuesten Stand gehalten werden. Die Berufsangehörigen mit RAB-Zulassung fördern daher die gezielte Aus- und Weiterbildung ihrer Mitarbeiter. Die Richtlinien zur Weiterbildung von EXPERTsuisse gelten konkret jedoch nur für Experten-Einzelmitglieder von EXPERTsuisse sowie für alle bei Mitgliedunternehmen direkt – vollständig oder teilweise – in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Buchführung und Rechnungslegung, und/oder Wirtschaftsberatung/Treuhand tätigen zugelassenen Revisionsexperten, diplomierten Wirtschaftsprüfer, diplomierten Steuerexperten, diplomierten Treuhandexperten und diplomierten Experten in Rechnungslegung und Controlling. Für alle weiteren Fachmitarbeiter ist der Umfang der Aus- und Weiterbildung daher im Einzelfall festzulegen.

Eine qualitativ hochstehende Auftragsdurchführung setzt voraus, dass der konkrete Auftrag frei von Interessenkonflikten, unabhängig und objektiv sowie sachverständig durchgeführt werden kann. Vor Auftragsannahme prüfen die Berufsangehörigen daher sorgfältig und gewissenhaft, ob allfällige Interessenkonflikte bestehen. In einem solchen Fall ist der Auftrag abzulehnen. Das jeweilige Auftragsverhältnis wird klar geregelt. Durch eine klare und umfassende Definition des Prüfungsauftrags kann sichergestellt werden, dass bei den Auftraggebern und den Adressaten der Revisionsberichte Klarheit über Art und Umfang des Auftrags sowie über die Aussagekraft der Berichte geschaffen wird. Deshalb ist es in gegenseitigem Interesse, die wesentlichen Punkte des Prüfungsauftrags i.d.R. schriftlich zu definieren.[6]

Zur klaren Regelung des Auftragsverhältnisses gehört auch, dass die Berufsangehörigen bei der Abgabe von Offerten vom potenziellen Auftraggeber die für die Beurteilung der Art und des Umfangs des Auftrags notwendigen Unterlagen und Auskünfte einverlangen.

Die Annahme von Revisionsmandaten setzt eine intensive Zusammenarbeit zwischen dem obersten Leitungsgremium und der Prüfgesellschaft voraus. Die Standes- und Berufsregeln sehen daher vor, dass die Abgabe von Offerten für Revisionsmandate zur ordentlichen Revision nicht ohne angemessenen Zugang zur obersten Führung des potenziellen Prüfungskunden erfolgen soll. Auch bei einer eingeschränkten Revision ist dies zu empfehlen. Angesichts der Grössenverhältnisse von eingeschränkt revisionspflichtigen Gesellschaften ist ohnehin davon auszugehen, dass auch in diesen Fällen ein entsprechender Kontakt zum obersten Leitungsgremium gegeben sein wird.

---

[5] Standes- und Berufsregeln, Abschnitt II «ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE», S. 3.

[6] Vgl. SER, S. 12 f. und HWP ER, I.2.9.4.

Hinweise für Einzelpraxen

In Einzelpraxen hat die Führungsverantwortung eine geringere Relevanz. Der Qualitätsverantwortliche ist i.d.R. identisch mit dem Auftragsverantwortlichen. Er ist zuständig für die Bereitstellung der Dokumentation (Freigabe der Vorlagen und Muster) und trägt letztlich die Verantwortung für das Qualitätsmanagementsystem der Einzelpraxis.

Für die Einhaltung des Qualitätsmanagementsystems bestimmt die Prüfgesellschaft eine angemessen qualifizierte externe Person oder eine andere Prüfgesellschaft. Diese angemessen qualifizierte externe Person bzw. die andere Prüfgesellschaft ist zuständig für:

- die Kontrolle der Einhaltung der Vorgaben;
- die Analyse allfälliger Abweichungen;
- gegebenenfalls die Zusammenstellung von Verbesserungsmassnahmen im Bereich Qualitätsmanagementsystem.

Die angemessen qualifizierte externe Person bzw. die andere Prüfgesellschaft führt diese Tätigkeiten im Rahmen der Nachschau durch.

3.2 Praxishinweise

Darf die Verantwortung für das Qualitätsmanagement in der Prüfgesellschaft einem Mitarbeiter übertragen werden, der über keine Zulassung bei der Revisionsaufsichtsbehörde verfügt?

Nein, das wäre nicht sachgerecht. ISQM-CH 1 verlangt, dass die operative Verantwortung für das Qualitätsmanagement einer Person zu übertragen ist, die über ausreichende und angemessene Erfahrung und Fähigkeiten sowie über die notwendige Autorität verfügt, um diese Verantwortung auch tatsächlich wahrnehmen zu können. Eine Person ohne Zulassung kann diese Verantwortung gegenüber zugelassenen Revisoren oder Revisionsexperten nicht glaubwürdig wahrnehmen.

4 Relevante berufliche Verhaltensanforderungen

4.1 Allgemein

Die Prüfgesellschaft hat Regelungen und Massnahmen festzulegen, die darauf ausgerichtet sind, der Prüfgesellschaft hinreichende Sicherheit darüber zu verschaffen, dass sie und ihr Fachpersonal sowie – sofern zutreffend – andere Personen, die relevanten beruflichen Verhaltensanforderungen einhalten.

Der IESBA-Kodex legt die folgenden fundamentalen Grundsätze für das berufliche Verhalten fest. Diese Grundsätze sind sinngemäss auch in den Erlassen von EXPERTsuisse verankert:

a) Integrität – in allen beruflichen Beziehungen rechtschaffen und aufrichtig zu sein;
b) Objektivität – nicht zulassen, dass Voreingenommenheit, Interessenkonflikte oder unangemessene Einflussnahme Dritter sachgerecht getroffene berufliche oder geschäftliche Beurteilungen ausser Kraft setzen;
c) Fachkompetenz und Sorgfalt – das fachliche Wissen und Können fortlaufend auf einem Stand zu halten, um sicherzustellen, dass Mandanten oder beschäftigende Organisationen qualifizierte berufliche Dienstleistungen erhalten, die auf den aktuellen Entwicklungen in Praxis, Gesetzgebung und dem jeweiligen Fachgebiet basieren, und gewissenhaft und in Übereinstimmung mit den massgebenden fachlichen und beruflichen Standards zu handeln;
d) Verschwiegenheit – über Informationen, von denen der Berufsangehörige anlässlich beruflicher oder geschäftlicher Beziehungen Kenntnis erlangt hat, Verschwiegenheit zu wahren und daher Dritten gegenüber solche Informationen nicht ohne geeignete und ausdrückliche Genehmigung preiszugeben, sofern nicht ein gesetzlicher oder berufsrechtlicher Anspruch oder eine entsprechende Pflicht zur Preisgabe besteht. Die Informationen dürfen auch nicht zum persönlichen Vorteil des Berufsangehörigen oder eines Dritten verwendet werden;
e) Berufswürdiges Verhalten – die massgeblichen Gesetze und anderen Rechtsvorschriften zu befolgen und jede Tätigkeit zu vermeiden, die das Ansehen des Berufsstands schädigt.[7]

Die von der Prüfgesellschaft ausgeübte Aufsicht, die Weiterbildung, die Nachschau und die Existenz eines Prozesses für den Umgang mit Verstössen (ISA-CH 220.9–10 bzw. ISA-CH 220 (Revised) Tz. 16–17) sind Elemente, welche die fundamentalen Grundsätze stärken. Die kontinuierliche Kommunikation zwischen den Partnern über die Aktivitäten der Prüfgesellschaft und ihrer Mandanten wird dringend empfohlen, um auf diese Weise die Risiken von Verstössen zu adressieren.

Zu den diesbezüglichen berufsständischen Verhaltensregeln zählen die Standes- und Berufsregeln von EXPERTsuisse, welche die Themen Sorgfalt und Verantwortung, Verschwiegenheit, Unabhängigkeit, Beziehungen zwischen den Berufsangehörigen und Honorare behandeln.

ISQM-CH 1 Tz. 29 geht auf die Unabhängigkeit und damit die Verpflichtung ein, Regelungen und Ad-hoc-Massnahmen auszuarbeiten, die sicherstellen sollen, dass die Prüfgesellschaft und ihre Mitarbeiter ihre innere und äussere Unabhängigkeit wahren. Zu diesem Zweck muss die Prüfgesellschaft die relevanten Informationen einholen, um Gefährdungen der Unabhängigkeit umfassend zu ermitteln und zu evaluieren.

---

[7] Vgl. Code of Ethics, Tz. 110.1 A1. (Deutsche Übersetzung: WPK [2018]). Verhaltenskodex für Berufsangehörige, Tz. 110.1 A1).

Gleichzeitig ist ein System zu implementieren, das es erlaubt, Verletzungen der Unabhängigkeitsregeln unverzüglich zu erkennen. Mindestens einmal im Jahr holt die Prüfgesellschaft eine schriftliche Bestätigung (in Papier- oder elektronischer Form) ein, dass ihr Fachpersonal die Richtlinien zur Unabhängigkeit von EXPERTsuisse verstanden haben und einhalten. Personen ohne Zulassung, die in der Revisionsgesellschaft eine Entscheidfunktion innehaben (Verwaltungsrat, Geschäftsleitung), unterzeichnen ebenfalls eine Bestätigung. Die Prüfgesellschaft zeigt damit, welche Bedeutung der Unabhängigkeit beigemessen wird, macht die Unabhängigkeitsproblematik für das Fachpersonal sichtbar und sorgt dafür, dass diese nicht in Vergessenheit gerät.

Die Berufsangehörigen unterliegen dem Berufsgeheimnis, konkret dem Revisionsgeheimnis (Art. 730b Abs. 2 OR). Dies bedingt auch einen entsprechenden sorgfältigen Umgang mit der praxisinternen IT-Infrastruktur sowie der elektronischen Datenverarbeitung.

Hinweise für Einzelpraxen

Auch für Einzelpraxen sind die beruflichen Verhaltensanforderungen relevant.

Einzelpraxen müssen ebenso wie andere Prüfgesellschaften Regelungen und Massnahmen festlegen, die darauf ausgerichtet sind, der Prüfgesellschaft hinreichende Sicherheit darüber zu verschaffen, dass sie die relevanten beruflichen Verhaltensanforderungen einhält. Insoweit bestehen keine Besonderheiten bei Einzelpraxen gegenüber den anderen Prüfgesellschaften.

4.2 Praxishinweise

Bei der eingeschränkten Revision ist im Gegensatz zur ordentlichen Revision eine Mitwirkung bei der Buchführung möglich. Wie weit darf diese Mitwirkung gehen?

Die rechtlichen Bedingungen, welche in Art. 729 Abs. 2 OR und Art. 729b Abs. 1 Ziff. 3 OR aufgestellt werden, sind folgende:

- «Sofern das Risiko der Überprüfung eigener Arbeiten entsteht, muss durch geeignete organisatorische und personelle Massnahmen eine verlässliche Prüfung sichergestellt werden»;
- Der Revisionsbericht enthält «Angaben […] zum Mitwirken bei der Buchführung und zu anderen Dienstleistungen, die für die zu prüfende Gesellschaft erbracht wurden».

Im Hinblick auf den Zweck von Art. 729 Abs. 2 OR ist diese Gesetzesnorm so zu verstehen, dass derselben Gesellschaft – unter Beachtung der Schranken von Art. 716a OR – sowohl die Buchführungsarbeiten als auch die Revision übertragen werden dürfen, sofern durch geeignete organisatorische und personelle Massnahmen eine verlässliche Prüfung sichergestellt wird.

Die gemäss Gesetz verlangten geeigneten organisatorischen und personellen Massnahmen sind erfüllt, wenn nicht dieselbe Person oder Personengruppe Arbeiten in der Buchführung und in der eingeschränkten Revision des gleichen Prüfungskunden durchführt. Gleiches gilt für die Nicht-Prüfungsdienstleistungen, bei welchen das Risiko der Selbstprüfung besteht. Mandatsbezogene organisatorische Massnahmen sind zulässig, sofern eine verlässliche Prüfung sichergestellt wird.

Arbeiten betreffend die Buchführung dürfen nur übertragen werden, sofern der Verwaltungsrat die Ermessensspielräume selbst wahrnimmt und die massgebenden Entscheide selbst trifft. Der Verwaltungsrat darf keine mit der Buchführung verbundenen Entscheidungskompetenzen an Dritte übertragen, und er bleibt in jedem Fall für die Buchführung verantwortlich. Rechtlich zu unterscheiden sind somit nicht Mitwirkung und Outsourcing, sondern Facharbeiten und Entscheidungskompetenz. Der vom Gesetz verwendete Begriff der Mitwirkung ist im Sinne dieser Abgrenzung als Ausführung von Facharbeiten zu verstehen. Ob die Vorbereitung, die fachlichen Arbeiten und die Beratung durch Angestellte oder Beauftragte erfolgt und in welchem Umfang diese beigezogen werden, ist rechtlich irrelevant, solange die aufgezeigten Schranken beachtet werden.

Ist die Mitwirkung bei der Buchführung durch eine Einzelpraxis zulässig?

Als Einzelpraxen werden Prüfgesellschaften bezeichnet, in denen nur eine Person über die notwendige Zulassung bei der Revisionsaufsichtsbehörde verfügt. Gleichwohl können Einzelpraxen über weiteres Fach- und Administrativpersonal verfügen, welches aber über keine entsprechende Zulassung verfügt. In diesem Fall ist es denkbar, dass Einzelpraxen neben den Revisionsmandaten weitere Buchführungsmandate betreuen. Somit wäre auch bei Einzelpraxen eine Mitwirkung bei der Buchführung bei einer eingeschränkten Revision möglich. Diesfalls muss die Prüfgesellschaft durch geeignete organisatorische und personelle Massnahmen eine verlässliche Prüfung sicherstellen. Schliesslich muss die Person, welche die Buchführung durchführt, mandatsbezogen weisungsungebunden agieren können.

Bei Einzelpraxen ohne weitere Fachmitarbeitende ist eine Mitwirkung bei der Buchführung nicht möglich, da die notwendigen personellen und organisatorischen Massnahmen nicht umgesetzt werden können.

4.3 Arbeitshilfen

2.1 Checkliste «Unabhängigkeit beim Doppelmandat»
2.2 Checkliste «Abklärungen zum Vorliegen einer Netzwerkstruktur»
2.3 Erklärung zur berufsrechtlichen Unabhängigkeit
2.4 Erklärung zur Verschwiegenheit (für Mitarbeitende)
2.5 Verpflichtung zur Einhaltung der IT-Verhaltensrichtlinien
2.6 Informatik-Charta für Mitarbeiter

5 Annahme und Fortführung von Mandantenbeziehungen und bestimmten Aufträgen

5.1 Allgemein

Bei der Annahme und Fortführung von Mandantenbeziehungen und Aufträgen (beides im Folgenden vereinfacht als Mandate bezeichnet) sind stets folgende drei Aspekte zu betrachten (ISQM-CH 1 Tz. 30):

1) «Kann ich?» Kann der Prüfer dieses Mandat annehmen oder fehlen entweder das notwendige Spezialwissen (Branchen-Know-how) oder die zeitlichen/personellen Kapazitäten?
2) «Darf ich?» Darf der Prüfer dieses Mandat annehmen oder bestehen Unabhängigkeitsrisiken oder sonstige Ausschlusstatbestände?
3) «Will ich?» Will der Prüfer dieses Mandat annehmen oder stehen der Mandatsannahme gewisse Reputationsrisiken entgegen oder wird die Integrität des Kunden angezweifelt?

Die Standes- und Berufsregeln verpflichten den Berufsangehörigen

a) vorgängig zur Annahme eines Mandats abzuwägen, ob er in der Lage ist, den Auftrag frei von Interessenkonflikten, unabhängig und objektiv sowie sachverständig durchzuführen,
b) bei der Abgabe von Offerten vom potenziellen Auftraggeber, die für die Beurteilung der Art und des Umfanges des Auftrags notwendigen Unterlagen und Auskünfte einzuverlangen.

Die Annahme von Prüfungsmandaten setzt daher eine intensive Zusammenarbeit zwischen dem obersten Leitungsgremium (bzw. seinen Ausschüssen) und der Prüfgesellschaft voraus. Die Abgabe von Offerten für Prüfungsmandate sollte nicht ohne angemessenen Zugang zur obersten Führung erfolgen.

Eine der oben erwähnten Voraussetzungen für die Annahme von Prüfungsmandaten ist die Unabhängigkeit des Prüfers respektive der Revisionsstelle. Sie ist Voraussetzung dafür, dass der Prüfer respektive die Revisionsstelle das Prüfungsurteil objektiv und unbeeinflusst abgeben kann. Die Unabhängigkeit ist gekennzeichnet durch Unparteilichkeit sowie das Fehlen von Interessenkonflikten.

Der Begriff der Unabhängigkeit umfasst gemäss Art. 5 der Richtlinien zur Unabhängigkeit (Art. 5 Abs. 2 RzU[8]):

a) die innere oder tatsächliche Unabhängigkeit (independence of mind) – die innere Einstellung, die ein Urteil zulässt, ohne dabei von Einflüssen beeinträchtigt zu sein, die das berufliche Urteilsvermögen gefährden, und die es dem Einzelnen erlaubt, mit Integrität zu handeln sowie Objektivität und eine berufsübliche kritische Grundhaltung anzuwenden;

b) die äussere Unabhängigkeit bzw. die Unabhängigkeit dem Anschein nach (independence in appearance) – die Vermeidung von Umständen, die so schwer ins Gewicht fallen, dass eine Drittperson daraus schliessen müsste, die Integrität, die Objektivität oder die berufsübliche kritische Grundhaltung des Revisionsunternehmens oder eines Mitglieds des Prüfungsteams sei gefährdet.

[8] Richtlinien zur Unabhängigkeit (2022, zuletzt geändert 7. Juli 2022).

Der Gesetzgeber hat die Unabhängigkeit der Revisionsstelle im Obligationenrecht geregelt. Die Vorschriften für die ordentliche Revision finden sich in Art. 728 OR und diejenigen für die eingeschränkte Revision in Art. 729 OR.

Die finanziellen Prioritäten der Praxis sind in der Mandatsannahme entsprechend zu berücksichtigen, sodass keine Einschränkungen auf die Prüfungsarbeit bzw. deren Ergebnisse entstehen können, wenn die finanziellen Prioritäten der Praxis den Prüfungsumfang ungebührlich einschränken sollten.

Ebenso wichtig wie die Frage der Mandatsannahme ist die Frage der Mandatsbeendigung. Die Revisionsstelle wird für ein bis drei Geschäftsjahre gewählt. Ihr Amt endet sodann mit der Abnahme der letzten Jahresrechnung. Eine Wiederwahl ist möglich. Die Generalversammlung kann die Revisionsstelle jedoch jederzeit mit sofortiger Wirkung abberufen. Auch die Revisionsstelle hat ihrerseits das Recht, zurückzutreten. In diesem Fall hat sie den Verwaltungsrat über die Gründe zu informieren.

Bei der ordentlichen Revision ist zudem zu beachten, dass der leitende Revisor das Mandat längstens während sieben Jahren ausführen darf. Dieser darf das gleiche Mandat erst nach einem Unterbruch von drei Jahren wieder aufnehmen.[9] Dies bedeutet insbesondere in kleineren Prüfgesellschaften, dass die «Nachfolgeplanung» (Mandatsübergabe an einen neuen leitenden Revisor) frühzeitig und sorgfältig geplant werden muss. Ebenfalls sollte dieser Umstand frühzeitig mit dem Prüfungskunden besprochen werden.

Hinweise für Einzelpraxen

Die Vorgaben zur Annahme und Fortführung von Mandantenbeziehungen und bestimmten Aufträgen sind auch für Einzelpraxen relevant.

Auch Einzelpraxen sind gefordert, zu prüfen, ob bestehende Mandatsverhältnisse fortgeführt oder neue Aufträge angenommen werden sollen. Insoweit bestehen keine Besonderheiten gegenüber anderen Revisionsunternehmen. Im Einzelfall ist für den Inhaber einer Einzelpraxis die Frage nach der Verfügbarkeit von Kompetenzen, Zeit und Ressourcen zur Übernahme eines spezifischen Auftrags von grösserer Relevanz als in grösseren Revisionsunternehmen.

[9] Vgl. Art. 730a Abs. 2 OR.

5.2 Praxishinweise

Was ist beim Rücktritt der Revisionsstelle zu beachten?[10]

Der Rücktritt ist formfrei gültig. Die Schriftlichkeit ist jedoch zur Beweissicherung angezeigt. Bei einem allfälligen Rücktritt muss die Revisionsstelle dem Verwaltungsrat die Gründe hierfür nennen. Der Verwaltungsrat wird diese der nächsten Generalversammlung mitteilen (Art. 730a Abs. 3 OR). Bei einem vorzeitigen Rücktritt der Revisionsstelle sind die Gründe hierfür im Anhang der Jahresrechnung darzulegen (Art. 959c Abs. 2 Ziff. 14 OR). Je nach Risikolage stehen dem Prüfer für die Adressierung des Rücktrittsschreibens drei Möglichkeiten zur Verfügung:

- Die Revisionsstelle erklärt ihren Rücktritt in einem an den Präsidenten des Verwaltungsrats gerichteten Brief. Dies dürfte der Normalfall sein, denn die Revisionsstelle wird damit rechnen dürfen, dass die nächste Generalversammlung (durch den Verwaltungsrat) über den Rücktritt unterrichtet wird.
- Die Revisionsstelle erklärt ihren Rücktritt an den Präsidenten des Verwaltungsrats und fordert den Verwaltungsrat auf, ohne Verzug eine Generalversammlung einzuberufen, diese über den Rücktritt der Revisionsstelle zu informieren und die Revisionsstelle – in der Regel mittels einer Kopie des Protokolls der Generalversammlung oder eines Auszuges daraus – über den Vollzug zu informieren.
- Die Revisionsstelle beruft nötigenfalls gestützt auf Art. 699 Abs. 1 OR die Generalversammlung ein und orientiert sie über ihren Rücktritt.

Ein Mitarbeitender der Prüfgesellschaft (mit Zulassung als Revisionsexperte) hat ein Mandat (ordentliche Revision) bereits vier Jahre als Mitglied des Prüfungsteams betreut. Der Mitarbeitende übernimmt nunmehr das Mandat als leitender Revisor. Was bedeutet dies für die Rotationspflicht?

Die Rotationspflicht beginnt mit der erstmaligen Unterzeichnung als leitender Prüfer. Somit kann der Mitarbeitende das Mandat sieben Jahre als leitender Revisor betreuen. Die Zeit, in welcher er als Mitglied des Prüfungsteams das Mandat betreut hat, wird für die Zeitspanne der Rotationspflicht nicht berücksichtigt.

Ein leitender Revisor hat einen Prüfungskunden drei Jahre lang eingeschränkt geprüft. Nun überschreitet die zu prüfende Gesellschaft zum zweiten Mal die Schwellenwerte zur ordentlichen Revision.[11] *Wann muss der leitende Revisor wechseln?*

«Ist ein leitender Revisor bereits während dreier Jahre bei einem geprüften Unternehmen im Einsatz, das der eingeschränkten Revision unterliegt, und muss dieses Unternehmen nun ordentlich geprüft werden, darf der bisherige Mandatsleiter die Revisionsberichte weitere sieben Jahre lang unterschreiben. Dies unter dem Vorbehalt, dass nicht anderweitig der Anschein entsteht, die Objektivität und Unabhängigkeit könnte gefährdet oder beeinträchtigt sein.»[12]

---

[10] Vgl. u.a. HWP ER, I.2.10.3.

[11] Vgl. Art. 727 Abs. 1 Ziffer 2 OR, bei Überschreiten der Schwellenwerte «20-40-250» muss eine ordentliche Revision durchgeführt werden.

[12] Vgl. Sanwald/Huser, Rotationspflichten und Abkühlfristen im neuen Revisionsrecht, in: ST 6–7/2009, S. 462.

Was geschieht bei einem kurzfristigen Unterbruch der ordentlichen Revision von ein bis zwei Jahren?
In diesem Fall läuft die Rotationspflicht unbeschadet des Unterbruchs weiter. Der leitende Revisor muss nach sieben Jahren eine Abkühlungsphase von drei Jahren einlegen, in der er keinerlei Einfluss mehr auf die Revisionsdienstleistungen nehmen darf.

Darf das Mandat zur Durchführung einer eingeschränkten Revision angenommen werden, auch wenn die zu prüfende Einheit die Schwellenwerte zur ordentlichen Revision überschreitet?
Der Abschlussprüfer vergewissert sich bei Mandatsannahme bzw. vor Prüfbeginn, dass die zu prüfende Einheit nicht die Voraussetzungen für eine ordentliche Revision erfüllt. Sieht das Gesetz für die vorgelegte Jahresrechnung zwingend eine ordentliche Revision vor, lehnt der Abschlussprüfer die Durchführung einer eingeschränkten Revision ab und führt – sofern er dazu befähigt ist und sich mit der Unternehmensleitung (bei einer AG dem Verwaltungsrat) geeinigt hat – eine ordentliche Revision durch. Wird dies von der Unternehmensleitung verweigert, informiert der Abschlussprüfer die Generalversammlung schriftlich und tritt als Revisionsstelle zurück. (Vgl. SER, Ziffer 1.4.1)

5.3 Arbeitshilfen

3.1 Checkliste «Mandatsannahmeprozess»
3.2 Checkliste «Mandatsfortführung»
3.3 Muster «Auftragsbestätigung bei Doppelmandaten»
3.4 Muster «Besprechungsprotokoll bei Doppelmandaten»
3.5 Checkliste «Schwellenwerte»
3.6 Checkliste «Schwellenwerte» Spezialprüfungen
3.7 Checkliste «Rücktritt vom Mandat»

6 Auftragsdurchführung

6.1 Allgemein

Bei der Auftragsdurchführung sind nachfolgende Aspekte zu berücksichtigen (ISQM-CH 1 Tz. 31):

6.1.1 Gleichmässige Qualität bei der Auftragsdurchführung

Die gleichmässige Qualität bei der Durchführung der Mandate wird durch Massnahmen sichergestellt, die darauf ausgerichtet sind, dass die Mitarbeiter im Revisionsteam

- die Ziele des durchzuführenden Auftrags kennen und verstehen;
- die massgebenden Standards für den Auftrag einhalten;
- eingearbeitet werden und weniger erfahrene Mitarbeiter unterstützt werden;
- bei der Auftragsabwicklung überwacht werden;
- die durchgeführten Tätigkeiten und Schlussfolgerungen zu diesen Arbeiten zur Durchsicht vorlegen;
- über Kenntnisse der aktuell gültigen gesetzlichen und berufsständischen Bestimmungen verfügen.

Diese Vorgaben können mithilfe von Handbüchern in Papier- oder elektronischer Form, Software-Tools oder anderen geeigneten Anleitungen umgesetzt werden.

6.1.2 Beaufsichtigung

Zur Beaufsichtigung des Auftrags gehört Folgendes:

- Verfolgung des Auftragsfortschritts;
- Würdigung der Kompetenz und Fähigkeiten der einzelnen Teammitglieder;
- Abwägung, ob diese genügend Zeit haben, um ihre Tätigkeiten pflichtgemäss zu erledigen;
- Auseinandersetzung mit bedeutsamen Sachverhalten, die während des Auftrags auftreten;
- Identifizieren von Sachverhalten, die während des Auftrags eine Konsultation oder Würdigung durch erfahrenere Mitglieder des Teams erfordern.

Die Überwachung beeinflusst die Qualität der Arbeit positiv, wenn sie zeitnah erfolgt und die festgestellten Sachverhalte unmittelbar erledigt werden können.

6.1.3 Durchsicht (ISQM-CH 1 Tz. 31(b))

Eine Durchsicht besteht aus einer Würdigung, ob

- die Tätigkeit in Übereinstimmung mit beruflichen Standards sowie massgebenden gesetzlichen und anderen rechtlichen Anforderungen durchgeführt wurde;
- bedeutsame Sachverhalte, die näher zu betrachten sind, vorgebracht wurden;
- angemessene Konsultationen stattgefunden haben und die resultierenden Schlussfolgerungen dokumentiert und umgesetzt wurden;
- die Notwendigkeit besteht, Art, zeitliche Einteilung und Umfang der durchgeführten Tätigkeiten anzupassen;
- die durchgeführte Tätigkeit die gezogenen Schlussfolgerungen stützt und angemessen dokumentiert ist;
- die erlangten Nachweise ausreichend und geeignet sind, um den Revisionsbericht zu stützen, und
- die Ziele der auftragsbezogenen Handlungen erreicht wurden.

Die Durchsicht der Arbeit erfolgt in der Regel nach der Auftragsabwicklung, aber vor der Berichterstattung bzw. der Beendigung des Mandats. Bei grösseren Aufträgen kann es zweckmässig sein, zwischenzeitlich nach Abschluss eines Teilauftrags eine Durchsicht der Arbeit vorzunehmen.

Eine kritische Grundhaltung unterstützt die Qualität der Beurteilungen, die bei einer betriebswirtschaftlichen Prüfung gemacht wurden und durch diese Beurteilungen die Wirksamkeit des Auftragsteams insgesamt bei der Durchführung der betriebswirtschaftlichen Prüfung.

6.1.4 Konsultation (ISQM-CH 1 Tz. 31(d))

Bei schwierigen oder umstrittenen Sachverhalten wird in angemessenem Umfang eine geeignete Konsultation durchgeführt. Dies beinhaltet Diskussionen auf der entsprechenden fachlichen Ebene mit Personen innerhalb oder ausserhalb der Prüfgesellschaft, die über spezielle Fachkenntnisse verfügen. Es sind folgende Punkte zu beachten:

- Das Einholen von Rat von Personen, die über spezielle Fachkenntnisse verfügen, stellt eine Stärke der Prüfgesellschaft dar und erhöht die Qualität der Tätigkeit.
- Die Wirksamkeit der Konsultation wird erreicht, wenn die Konsultierten über alle relevanten Tatsachen informiert werden, die Konsultierten geeignete Kenntnisse und Erfahrungen besitzen und ggf. über die erforderliche hierarchische Stellung verfügen sowie die Ergebnisse und Schlussfolgerungen ausführlich besprochen werden.
- Die Konsultation ist angemessen zu dokumentieren.
- Als Personen, die über spezielle Fachkenntnisse verfügen und konsultiert werden, kommen neben anderen Prüfgesellschaften auch Berufsorganisationen, Aufsichtsbehörden oder spezialisierte Unternehmen infrage.
- Die aus der Konsultation resultierenden Schlussfolgerungen müssen umgesetzt werden.

Die Mitarbeiter im Revisionsteam sollen ermutigt werden, interne – und mit dem Einverständnis der Praxisleitung auch externe – Konsultationen durchzuführen. Wenn immer möglich, sollen die Ergebnisse der Konsultationen mit den übrigen Mitarbeitern geteilt werden. Dies ermöglicht einen Wissenstransfer innerhalb der Prüfgesellschaft.

Wenn eine Prüfgesellschaft darauf angewiesen ist, extern zu konsultieren, kann sie Beratungsdienstleistungen in Anspruch nehmen, die erbracht werden von

- anderen Prüfgesellschaften,
- Berufsorganisationen und Aufsichtsbehörden,
- gewerblichen Organisationen, die relevante Dienstleistungen zum Qualitätsmanagement erbringen.

Bevor Verträge über solche Dienstleistungen geschlossen werden, hilft die Würdigung der Kompetenzen und Fähigkeiten des externen Anbieters der Prüfgesellschaft bei der Feststellung, ob der Anbieter für diesen Zweck in geeigneter Weise qualifiziert ist.

Eine zwecks Konsultation beigezogene Person wird durch diese Funktion nicht zu einem Mitglied des Auftragsteams. Es ist auf die Vertraulichkeit zu achten bzw. extern beigezogene Personen sind der Vertraulichkeit zu verpflichten.

6.1.5 Auftragsbegleitende Qualitätssicherung (ISQM-CH 2)

Zweck der auftragsbegleitenden Qualitätssicherung ist das Sicherstellen der Qualität durch eine weitere, nicht an der Revision beteiligte Person. Eine nach diesem ISQM-CH 2 durchgeführte auftragsbegleitende Qualitätssicherung ist eine vorgegebene Reaktion, die von der Praxis in Übereinstimmung mit ISQM-CH 1 ausgestaltet und umgesetzt wird.

Für alle Abschlussprüfungen bei kapitalmarktnotierten Einheiten ist eine auftragsbegleitende Qualitätssicherung in jedem Fall vorzusehen. Für alle sonstigen Prüfungen und Reviews muss die Prüfgesellschaft Kriterien festlegen, bei deren Vorliegen eine auftragsbegleitende Qualitätssicherung durchzuführen ist. Zu den Kriterien können beispielsweise allgemein gehören:

- Art des Auftrags, einschliesslich des Ausmasses, in dem er einen Sachverhalt von öffentlichem Interesse betrifft;
- Identifizierung ungewöhnlicher Umstände oder Risiken bei einem Auftrag oder bei einer Art von Aufträgen;
- Gesetze oder Vorschriften, die eine auftragsbegleitende Qualitätssicherung erfordern.

Der Revisionsbericht zum Auftrag wird nicht vor dem Abschluss der auftragsbegleitenden Qualitätssicherung datiert. Die Dokumentation der auftragsbegleitenden Qualitätssicherung kann nach dem Datum des Revisionsberichts abgeschlossen werden.

Der Umfang der auftragsbegleitenden Qualitätssicherung (also die Frage, welche Teilaspekte des Prüfungsauftrags konkret vom auftragsbegleitenden Qualitätssicherer berücksichtigt werden) hängt unter anderem von der Komplexität des Auftrags ab. Die Prüfgesellschaft muss Regelungen und Massnahmen hierzu festlegen, welche Folgendes einschliessen:

a) Diskussion bedeutsamer Sachverhalte mit dem Auftragsverantwortlichen;
b) Durchsicht des Abschlusses und des Revisionsberichts;
c) Durchsicht ausgewählter Auftragsdokumentation im Zusammenhang mit bedeutsamen Beurteilungen und der Schlussfolgerungen;
d) Beurteilung der Schlussfolgerungen zum Revisionsbericht.

Durch eine auftragsbegleitende Qualitätssicherung wird die Verantwortung des Auftragsverantwortlichen nicht verringert.

In kleineren Prüfgesellschaften wie auch in Einzelpraxen müssen ebenso Kriterien und Grundsätze festlegt werden, wann eine auftragsbegleitende Qualitätssicherung notwendig wird.

In geeigneter Weise qualifizierte externe Personen können vertraglich hinzugezogen werden, wenn Berufsangehörige in Einzelpraxen oder kleinen Prüfgesellschaften feststellen, dass Aufträge eine auftragsbegleitende Qualitätssicherung erfordern. Alternativ werden manche Berufsangehörige in Einzelpraxen oder kleinen Prüfgesellschaften möglicherweise andere Prüfgesellschaften hinzuziehen wollen, um eine auftragsbegleitende Qualitätssicherung zu ermöglichen.

Skalierbarkeit

Art, zeitliche Einteilung und Umfang der von ISQM-CH 2 geforderten Massnahmen des auftragsbegleitenden Qualitätssicherers variieren je nach Art und den Umständen des Auftrags oder der Einheit. Beispielsweise wären die Massnahmen des auftragsbegleitenden Qualitätssicherers bei Aufträgen, die wenige vom Auftragsteam vorgenommene bedeutsame Beurteilungen beinhalten, wahrscheinlich weniger umfangreich.

6.1.6 Eignungskriterien für die auftragsbegleitenden Qualitätssicherer (ISQM-CH 2 Tz. 18; ISQM-CH 2 Tz. A4–A8)

Der auftragsbegleitende Qualitätssicherer muss nebst der entsprechenden RAB-Zulassung ausreichende und angemessene Fachkenntnisse und Erfahrung vorweisen können. Der auftragsbegleitende Qualitätssicherer erfüllt seine Aufgaben mit der notwendigen Objektivität. Folgende Vorgaben stellen dies sicher:

- Der auftragsbegleitende Qualitätssicherer wird nicht vom Auftragsverantwortlichen ausgewählt, soweit dies praktisch durchführbar ist.
- Der auftragsbegleitende Qualitätssicherer ist während des Durchsichtszeitraum nicht anderweitig an der Durchführung des Auftrags beteiligt.
- Der auftragsbegleitende Qualitätssicherer trifft keine Entscheidungen für das Auftragsteam.
- Der auftragsbegleitende Qualitätssicherer unterliegt nicht anderen Überlegungen, welche seine Objektivität gefährden.

In kleineren Prüfgesellschaften ist die Möglichkeit der Auswahl eines auftragsbegleitenden Qualitätssicherers beschränkt oder nicht gegeben (z.B. in Einzelpraxen). Je nach Umständen kann daher für eine auftragsbegleitende Qualitätssicherung eine in geeigneter Weise qualifizierte externe Person oder eine andere Prüfgesellschaft vertraglich beigezogen werden.

Der auftragsbegleitende Qualitätssicherer muss die entsprechende Autorität haben, indem die Praxis entsprechende Rahmenbedingungen und Weisungen schafft, und die Tätigkeit durch eine Kultur des Respekts für diese Rolle unterstützt.

6.1.7 Cooling-off-Zeitraum für eine natürliche Person, die zuvor als Auftragsverantwortlicher tätig gewesen ist

Die in Übereinstimmung mit den für die Gefährdung der Objektivität und Unabhängigkeit des auftragsbegleitenden Qualitätssicherers eingerichteten Regelungen oder Massnahmen der Praxis können risikobehaftet sein, wenn eine natürliche Person als auftragsbegleitender Qualitätssicherer benannt wird, die zuvor als Auftragsverantwortlicher tätig gewesen ist. Solche Regelungen oder Massnahmen haben einen Cooling-off-Zeitraum von zwei Jahren oder, falls dies von relevanten beruflichen Verhaltensanforderungen gefordert wird, einen längeren Zeitraum festzulegen, nachdem der Auftragsverantwortliche die Rolle des auftragsbegleitenden Qualitätssicherers übernehmen kann.

6.1.8 Durchführung der auftragsbegleitenden Qualitätssicherung

Art und Umfang der Massnahmen des auftragsbegleitenden Qualitätssicherers für einen bestimmten Auftrag können unter anderem von den Faktoren abhängen:

- den Gründen für die Beurteilungen, die den qualitätsgefährdenden Risiken beigemessen wurden;
- identifizierten Mängeln und die Abhilfemassnahmen zur Behandlung der identifizierten Mängel bezüglich des Nachschau- und Verbesserungsprozesses der Praxis;
- der Komplexität des Auftrags;
- der Art und Grösse der Einheit, einschliesslich, ob die Einheit eine kapitalmarktnotierte Einheit ist;
- für den Auftrag relevanten Feststellungen, wie die Ergebnisse von Inspektionen, die durch eine externe Aufsichtsbehörde in einem vorhergehenden Zeitraum vorgenommen wurden;
- erlangten Informationen aus der Annahme und Fortführung von Mandantenbeziehungen;
- bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen, von vom Auftragsteam vorgenommener Identifizierung und Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Auftrag sowie Reaktionen darauf;
- ob Mitglieder des Auftragsteams mit dem auftragsbegleitenden Qualitätssicherer kooperiert haben.

Bei der Durchführung der auftragsbegleitenden Qualitätssicherung hat der auftragsbegleitende Qualitätssicherer:

(a) Informationen zu lesen und ein Verständnis von diesen zu erlangen, die kommuniziert wurden;
(b) mit dem Auftragsverantwortlichen bedeutsame Sachverhalte sowie bedeutsame Beurteilungen zu diskutieren, die bei der Planung, Durchführung und Berichterstattung über den Auftrag vorgenommen wurden;
(c) auf Grundlage der gemäss (a) und (b) erlangten Informationen, ausgewählte Auftragsdokumentation bezüglich vorgenommener bedeutsamer Beurteilungen des Auftragsteams durchzusehen und zu beurteilen;
(d) für Abschlussprüfungen zu beurteilen, dass relevante berufliche Verhaltensanforderungen bezüglich der Unabhängigkeit erfüllt sind;
(e) zu beurteilen, ob angemessene Konsultationen stattgefunden haben und entsprechende Schlussfolgerungen gezogen wurden;
(f) bei Abschlussprüfungen die Grundlage zu beurteilen, dass die Einbindung des Auftragsverantwortlichen während des gesamten Auftrags ausreichend und geeignet war, dass die bedeutsamen Beurteilungen und die gezogenen Schlussfolgerungen angemessen sind;
(g) Folgendes durchzusehen:
    (i) bei Abschlussprüfungen, den Abschluss und den Vermerk;
    (ii) bei Aufträgen zur Review, den Abschluss oder die Finanzinformationen und den Vermerk bzw. Bericht zum Auftrag, oder
    (iii) bei anderen betriebswirtschaftlichen Prüfungen und Aufträgen zu verwandten Dienstleistungen, den Vermerk bzw. Bericht zum Auftrag.

6.1.9 Dokumentation der auftragsbegleitenden Qualitätssicherung

Die Durchführung und die Benachrichtigung über den Abschluss der auftragsbegleitenden Qualitätssicherung können auf unterschiedliche Weise dokumentiert werden. Der auftragsbegleitende Qualitätssicherer kann beispielsweise die Durchsicht der Auftragsdokumentation elektronisch in der IT-Anwendung für die Durchführung des Auftrags dokumentieren. Alternativ kann der auftragsbegleitende Qualitätssicherer die Durchsicht in Form eines Memorandums dokumentieren. Massnahmen des auftragsbegleitenden Qualitätssicherers können auch auf andere Weise dokumentiert werden, beispielsweise in den Protokollen der Diskussionen des Auftragsteams, bei denen der auftragsbegleitende Qualitätssicherer anwesend war.

Der auftragsbegleitende Qualitätssicherer hat festzustellen, dass die Dokumentation der auftragsbegleitenden Qualitätssicherung einschliesst:

(a) die Namen des auftragsbegleitenden Qualitätssicherers und der natürlichen Personen, die bei der auftragsbegleitenden Qualitätssicherung unterstützt haben;
(b) eine Identifizierung der durchgesehenen Auftragsdokumentation;
(c) die Grundlage für die Feststellung des auftragsbegleitenden Qualitätssicherers, dass die Anforderungen der ISQM-CHs erfüllt worden sind;
(d) die erforderlichen Benachrichtigungen erfolgt sind;
(e) das Datum der Fertigstellung der auftragsbegleitenden Qualitätssicherung.

6.1.10 Meinungsverschiedenheiten (ISQM-CH 1 Tz. 31(e))

Es ist von Bedeutung, dass Meinungsverschiedenheiten im Auftragsteam frühzeitig festgestellt und gemäss den internen Richtlinien gelöst werden. Ein Revisionsbericht darf nicht abgegeben werden, bevor nicht eine Entscheidung hinsichtlich einer allfälligen Meinungsverschiedenheit getroffen wurde, allenfalls unter Einbezug einer Konsultation mit anderen Berufsangehörigen bzw. Prüfgesellschaften oder einer Berufsorganisation oder einer Aufsichtsbehörde.

6.1.11 Auftragsdokumentation (ISQM-CH 1 Tz. 31(f))

a) Zusammenstellung der endgültigen Auftragsakten

Abschluss, Gesetze oder andere Vorschriften schreiben in der Regel keine Fristen vor, innerhalb derer die Zusammenstellung der endgültigen Auftragsakten abzuschliessen ist. Die Prüfgesellschaft muss Fristen festlegen, bis wann die endgültigen Auftragsakten abzuschliessen sind. Bei einer Abschlussprüfung bspw. beträgt diese Frist in der Regel höchstens 60 Tage nach dem Datum des Revisionsberichts des Abschlussprüfers (vgl. ISQM-CH 1 Tz. A83).

b) Vertraulichkeit, sichere Verwahrung, Integrität, Zugänglichkeit und Rückholbarkeit der Auftragsdokumentation

Die Auftragsdokumentation ist vertraulich. Unabhängig davon, ob die Auftragsdokumentation in Papierform, einem elektronischen oder sonstigen Medium vorliegt, können die Integrität, Zugänglichkeit oder Abrufbarkeit der zugrunde liegenden Daten gefährdet werden, wenn die Auftragsdokumentation ohne Kenntnis der Prüfgesellschaft geändert, ergänzt oder gelöscht werden könnte oder wenn sie dauerhaft verloren gehen oder beschädigt werden könnte.

Deshalb können Kontrollen, welche die Prüfgesellschaft ausgestaltet und einrichtet, um eine unautorisierte Änderung oder einen Verlust der Auftragsdokumentation zu vermeiden, solche einschliessen, die

- die Feststellung ermöglichen, wann und von wem die Auftragsdokumentation erstellt, (zuletzt) geändert und durchgesehen wurde;
- die Integrität der Informationen in der Auftragsdokumentation innerhalb und ausserhalb des Auftragsteams in allen Stadien wahren;
- unautorisierte Änderungen an der Auftragsdokumentation verhindern;
- nur autorisierten Personen Zugriff auf die Auftragsdokumentation gewähren.

c) *Aufbewahrung der Auftragsdokumentation*
Gemäss Art. 730c Abs. 1 OR sind die Revisionsberichte sowie alle wesentlichen Unterlagen während mindestens zehn Jahren aufzubewahren.

6.1.12 Beizug externer Personen bzw. einer anderen Prüfgesellschaft

Für die auftragsbegleitende Qualitätssicherung, die Konsultation oder die Nachschau kann im Grundsatz auch eine angemessen qualifizierte externe Person oder eine andere Prüfgesellschaft vertraglich beigezogen werden. Bei Einzelpraxen muss – mangels interner Alternativen – zumindest die Nachschau und eine allfällige auftragsbegleitende Qualitätssicherung zwingend durch eine angemessen qualifizierte externe Person oder eine andere Prüfgesellschaft vorgenommen werden. In diesem Zusammenhang wird der beigezogenen Drittperson gegebenenfalls Einsicht in vertrauliche Informationen gewährt, und es stellt sich damit die Frage des Revisionsgeheimnisses (Art. 730b Abs. 2 OR) wie auch des Berufsgeheimnisses (Art. 321 StGB).

Diesbezüglich bestehen allerdings unterschiedliche Auffassungen, weshalb EXPERTsuisse betroffenen Berufsangehörigen zwecks Vermeidung eines allfälligen Vorwurfs der Verletzung des Revisions- und Berufsgeheimnisses empfiehlt,

- sich einerseits – etwa im Rahmen der schriftlichen Auftragsbestätigung – gegenüber ihren Prüfungskunden vom Revisionsgeheimnis entbinden lassen und
- sich andererseits im Auftrag an die angemessen qualifizierte externe Person bzw. die andere Prüfgesellschaft eine Vertraulichkeitsklausel (persönliche Geheimhaltungsklausel) integrieren bzw. sich die Einhaltung der Vertraulichkeit vorgängig in einer schriftlichen Vertraulichkeitserklärung bestätigen lassen.

Eine Musterklausel für eine Entbindungserklärung findet sich in Arbeitshilfe 5.7, eine Muster-Vertraulichkeitserklärung in der Arbeitshilfe 5.3.

Hinweise für Einzelpraxen

Die Regelungen zur Auftragsdurchführung sind auch für Einzelpraxen relevant. Einzelpraxen haben für die auftragsbegleitende Qualitätssicherung sowie für die Konsultation im Regelfall eine angemessen qualifizierte externe Person oder eine andere Prüfgesellschaft beizuziehen. Eine Einzelpraxis kann (vgl. Definition) auch über weiteres Fachpersonal verfügen. In diesem Fall kann dieses Fachpersonal, sofern entsprechende Kenntnisse vorhanden sind, auch für Zwecke der Konsultation beigezogen werden. Die für Zwecke der Konsultation beigezogene Person muss nicht über eine Zulassung bei der RAB verfügen. Die Eignung als Konsulent ergibt sich aufgrund der vorhandenen speziellen Fachkenntnisse.

6.2 Praxishinweise

Darf in kleineren Prüfgesellschaften, wenn der leitende Revisor die eingeschränkte Prüfung selbst durchführt, auf die auftragsbegleitende Qualitätssicherung verzichtet werden?

In kleineren Prüfgesellschaften ist in der Regel nicht davon auszugehen, dass die Art des Auftrags oder das Ausmass des öffentlichen Interesses in jedem Fall eine auftragsbegleitende Qualitätssicherung verlangen würde (vgl. ISQM-CH 2). Es sind Kriterien zu definieren, wann eine auftragsbegleitende Qualitätssicherung durchgeführt wird. Dies kann z.B. Aufträge mit einem höheren Risiko betreffen oder solche, bei denen von einem erhöhten öffentlichen Interesse an der durchgeführten Prüfung auszugehen ist. In kleineren Prüfgesellschaften kann folglich in den meisten Fällen von einer auftragsbegleitenden Qualitätssicherung abgesehen werden, da die entsprechenden Kriterien nicht erfüllt sein werden.

Darf ein hierarchisch unterstellter Mitarbeitender, der nicht Mitglied des Prüfteams ist, als Konsulent für den leitenden Revisor tätig sein?

Dies ist möglich. Entscheidend ist nicht in erster Linie die hierarchische Stellung, sondern die besonderen Fachkenntnisse, die Erfahrung und damit die Seniorität des Konsulenten (vgl. auch ISQM-CH 1 Tz. A79).

Auch in kleineren Prüfgesellschaften erfordert die rechtsgültige Unterzeichnung des Revisionsberichts oft eine Zweitunterschrift (Kollektivunterschrift zu zweien gemäss Handelsregistereintrag). Gilt der Zweitunterzeichnende durch seine Unterschrift automatisch als «an der Durchführung des Auftrags beteiligte Person» und darf dieser als Folge dessen keine auftragsbegleitende Qualitätssicherung vornehmen?

Das Gesetz verlangt, dass der Revisionsbericht sowohl bei der ordentlichen als auch der eingeschränkten Revision vom leitenden Revisor (Auftragsverantwortlichen) zu unterzeichnen ist (vgl. Art. 728b Abs. 3 OR bzw. 729b Abs. 2 OR). Eine Zweitunterschrift ist nicht zwingend vorgesehen; selbstverständlich muss der Revisionsbericht aus Sicht der Prüfgesellschaft rechtsgültig unterzeichnet werden, wodurch in Prüfgesellschaften, in denen keine Einzelunterschrift des Auftragsverantwortlichen zur rechtsgültigen Unterzeichnung des Revisionsberichts führt, dieser von einer weiteren berechtigten Person unterzeichnet wird. Dass sich eine Prüfgesellschaft dafür entscheidet, eine Kollektivunterschrift zu zweien einzuführen, hängt in der Regel damit zusammen, dass die Prüfgesellschaft nicht einer Person allein die rechtsgültige Vertretung der Prüfgesellschaft ermöglichen will. Der Zweitunterzeichnende gilt aber nicht automatisch als «an der Durchführung des Auftrags beteiligte Person». Daher darf diese Person auch gleichzeitig die auftragsbegleitende Qualitätssicherung vornehmen, sofern diese Person über eine entsprechende Qualifikation verfügt.

Ist es zulässig, in dringenden Fällen die Durchsicht der Arbeitsdokumentation nach Abgabe des Revisionsberichts vorzunehmen, wenn keine Abweichung vom Normalwortlaut vorgenommen werden musste?

Nein, dies ist nicht zulässig. Die Regelungen und Massnahmen der Prüfgesellschaft bezogen auf die Verpflichtung zur Durchsicht sind auf der Grundlage festzulegen, dass die Arbeit der weniger erfahrenen Teammitglieder durch erfahrenere Teammitglieder durchgesehen wird. Dementsprechend hat der Auftragsverantwortliche vor Abgabe des Revisionsberichts sicherzustellen, dass eine entsprechende Durchsicht der Arbeiten der weniger erfahrenen Teammitglieder stattgefunden hat. In Fällen, in welchen der Auftragsverantwortliche ein Prüfungsmandat eigenständig und ohne Beizug von Teammitgliedern durchführt, entfällt die Verpflichtung zur Durchsicht.

Ist es künftig noch zulässig, dass Revisionsdienstleistungen papierbasiert dokumentiert werden, oder muss – im Hinblick auf die Archivierung – stets unter Verwendung einer Software dokumentiert werden?

Auch unter ISQM-CH 1 ist eine Auftragsdokumentation auf Papier weiterhin zulässig. Es besteht keine Verpflichtung, eine Revisionssoftware einzusetzen. ISQM-CH 1 Tz. 31(f) verpflichtet die Prüfgesellschaft, Regelungen und Massnahmen festzulegen, die darauf ausgerichtet sind, die Vertraulichkeit, sichere Verwahrung, Integrität, Zugänglichkeit und Abrufbarkeit der Auftragsdokumentation aufrechtzuerhalten.

Die Vertraulichkeit bezieht sich auf das Revisionsgeheimnis (Art. 730b Abs. 2 OR). Sichere Verwahrung und Abrufbarkeit der Auftragsdokumentation bedeuten, dass während der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist die Dokumentation sicher und geschützt aufbewahrt und jederzeit verfügbar gemacht werden kann.

Unter den Aspekten «Integrität» und «Zugänglichkeit» ist sicherzustellen, dass nicht ohne Kenntnis der Prüfgesellschaft die Auftragsdokumentation geändert, ergänzt oder gelöscht werden kann, und es ist sicherzustellen, dass die Auftragsdokumentation nicht dauerhaft verloren gehen oder beschädigt werden kann. Die Anforderungen an die Archivierung der Auftragsakte können auch in einem papierbasierten Umfeld durch Zugriffskontrollen, Inhaltsverzeichnisse, Datierung der Arbeitspapiere, die Aufteilung in Jahres- und Dauerakten und weitere Massnahmen erfüllt werden.

Nichtsdestotrotz sind die Vorteile einer elektronischen Dokumentation zu erwähnen, wie z.B. Effizienz und Zugänglichkeit, einfacherer Nachweis der Einhaltung von Vorgaben zur zeitgerechten Überwachung sowie Sicherheit und Datenschutz.

In einer Papierdokumentation ist stetig darauf zu achten, dass diese den aktuellen Vorgaben und Gesetzen entspricht und die entsprechenden Vorgaben und Gesetze auch vollständig angewendet werden.

Darf der Konsulent auch für die auftragsbegleitende Qualitätssicherung und/oder die Nachschau zur Verfügung stehen?

Das Qualitätsmanagement erfordert, dass eine Revisionsgesellschaft Regeln und Massnahmen betreffend Konsultationen und auftragsbegleitende Qualitätssicherung sowie im Hinblick auf die Nachschau definiert. In kleinen und überschaubaren Verhältnissen (KMU, eingeschränkte Revision) werden auftragsbegleitende Qualitätssicherungsmassnahmen eher Ausnahmen sein und auch Konsultationen in eher wenigen Fällen zur Anwendung kommen. In jedem Fall stellt sich die Frage, ob und inwieweit die vorgenannten ISQM-CH-Massnahmen durch ein und dieselbe Person erfolgen können. Es gilt Folgendes:

- Es ist nicht zulässig, dass der Nachschauer Mitglied des Prüfungsteams ist (vgl. ISQM-CH 1 Tz. 39 und 39-1). Auch der auftragsbegleitende Qualitätssicherer und der Konsulent sind per Definition nicht Mitglieder des Prüfungsteams.
- Der auftragsbegleitende Qualitätssicherer kann dem Mandatsleiter für Konsultationen zur Verfügung stehen.
- Auch der Nachschauer kann vorgängig konsultiert worden sein. Der Konsulent ist ebenfalls nicht Mitglied des Prüfungsteams (vgl. insoweit ISQM-CH 1 Tz. A155).
- Auch eine Personenidentität von auftragsbegleitendem Qualitätssicherer und Nachschauer ist nicht a priori ausgeschlossen. Es soll aber wenn möglich darauf verzichtet werden, dass ein solches Mandat in die Stichprobe für Auftragsprüfungen genommen wird (ISQM-CH 1 Tz. A155). Vgl. hierzu unten in 6.2 «Praxishinweise».

Wie stehen die Elemente «Verpflichtung zur Durchsicht», «auftragsbegleitende Qualitätssicherung» und «Nachschau» des Qualitätsmanagements zueinander?

Die Verpflichtung zur Durchsicht der Arbeitsergebnisse ergibt sich, sobald der Auftragsverantwortliche (leitender Revisor im Fall von gesetzlichen Abschlussprüfungen) ein Prüfungsteam einsetzt und die Durchführung von Prüfungshandlungen delegiert. Dabei ist es jedoch nicht zwingend, dass der Auftragsverantwortliche die gesamte Auftragsdokumentation selbst durchsieht. Im Minimum aber muss der Auftragsverantwortliche die durchgeführten Prüfungshandlungen und dokumentierten Feststellungen in Bezug auf die wesentlichen Prüfungsgebiete und signifikanten Risiken des Prüfungsauftrags durchsehen und kritisch würdigen. Die Durchsicht erfolgt vor Abgabe des Revisionsberichts.

Eine auftragsbegleitende Qualitätssicherung hingegen stellt eine Würdigung der bedeutsamen Beurteilungen des Prüfungsteams durch einen nicht an der Durchführung des Auftrags beteiligten Berufsangehörigen dar. Die auftragsbegleitende Qualitätssicherung erfolgt dort, wo die Prüfgesellschaft es aufgrund der konkreten Risiko- und Mandatssituation für sachgerecht oder notwendig erachtet. Die Definition von Kriterien für die Feststellung, welche Aufträge einer auftragsbegleitenden Qualitätssicherung zu unterziehen sind, liegt im pflichtgemessen Ermessen der Prüfgesellschaft. Dabei ist unerheblich, ob es sich um eine kleinere Prüfgesellschaft oder um eine Einzelpraxis handelt. Die auftragsbegleitende Qualitätssicherung erfolgt vor Abgabe des Revisionsberichts.

Unter Nachschau wird die Überprüfung der Einhaltung der Regelungen und Massnahmen zum Qualitätsmanagement verstanden. Die Nachschau ist damit nicht begrenzt auf die kritische Durchsicht eines konkreten Mandats (auf Einhaltung der Vorgaben), sondern schliesst auch das Qualitätsmanagement auf Stufe der Prüfgesellschaft mit ein. Die Nachschau ist zwingend erforderlich. Der Umfang der Nachschau jedoch liegt wiederum in der Eigenverantwortung der Prüfgesellschaft und allenfalls des mit der Nachschau beauftragten externen Berufsangehörigen.

Muss der auftragsbegleitende Qualitätssicherer eine auftragsbegleitende Qualitätssicherung für jedes Mandat durchführen, bevor der Revisionsbericht abgegeben werden darf?

Dies ist nicht erforderlich. Die Prüfgesellschaft definiert die Kriterien für die Feststellung, welche Aufträge vor Abgabe des Revisionsberichts einer auftragsbegleitenden Qualitätssicherung zu unterziehen sind. Ungeachtet dessen, besteht die Verpflichtung zur Durchsicht von Prüfungsarbeiten eines weniger erfahrenen Teammitglieds durch ein erfahreneres Teammitglied. Im Fall von wesentlichen Teilbereichen der Prüfung erfolgt die Durchsicht regelmässig durch den leitenden Revisor selbst.

6.3 Arbeitshilfen

5.1 Checkliste «Laufende Überwachung und abschliessende Durchsicht»
5.2 Abklärungen zur Notwendigkeit einer auftragsbegleitenden Qualitätssicherung
5.3 Muster Vertraulichkeitserklärung mit angemessen qualifizierter externer Person
5.4 Muster Prüfungshandlungen auftragsbegleitende Qualitätssicherung
5.5 Muster einer möglichen Risikoklassierung der Mandate
5.6 Muster Kontrollliste Revisionsmandate
5.7 Muster Ergänzung der Auftragsbestätigung bei Bezug externer Berufsangehöriger

7 Ressourcen

7.1 Allgemein

Ressourcen für Zwecke der Komponente Ressourcen im Kontext des Qualitätsmanagementsystems schliessen ein:

- Personelle Ressourcen;
- Technologische Ressourcen, zum Beispiel IT-Anwendungen;
- Intellektuelle Ressourcen, z.B. schriftliche Regelungen oder Massnahmen, eine Methodologie oder Leitfäden.

Finanzielle Ressourcen sind auch für das Qualitätsmanagementsystem relevant, weil sie für das Erlangen, Entwickeln und Aufrechterhalten personeller Ressourcen, technologischer Ressourcen und intellektueller Ressourcen der Praxis notwendig sind.

Die Ressourcen können intern in der Praxis vorhanden sein oder können extern von dem Netzwerk der Praxis, einem anderen Mitglied des Netzwerks oder einem Dienstleister erlangt werden. Ressourcen können für die Durchführung von Tätigkeiten im Rahmen des Qualitätsmanagementsystems der Praxis oder für die Durchführung von Aufträgen als Bestandteil des Betriebs des Qualitätsmanagementsystems genutzt werden.

7.1.1 Personalwesen

In der Prüfgesellschaft sollte eine Person benannt werden, die für alle Aufgaben des Personalwesens verantwortlich ist. Für kleinere Prüfgesellschaften erlaubt ISQM-CH 1 weniger formelle Methoden zur Leistungsbeurteilung. Der Leistungsbeurteilungsprozess kann beispielsweise aus einem datierten und von den Beteiligten unterzeichneten Gesprächsprotokoll bestehen.

Die von ISQM-CH 1 Tz. 32 geforderten Regelungen und Massnahmen können u.a. folgende Aspekte abdecken (ISQM-CH 1 Tz. A24 ff.):

a) *Personalrekrutierung und -bindung*
Die Regelungen und Massnahmen der Prüfgesellschaft definieren, wie letztgenannte ihren Personalbedarf evaluiert (Anzahl und Kompetenzen), welchen Prozess sie bei der Einstellung befolgt (Überprüfung, Dokumentation, Art des Einstellungsgesprächs usw.) und wie sie kompetentes Fachpersonal zu binden versucht.

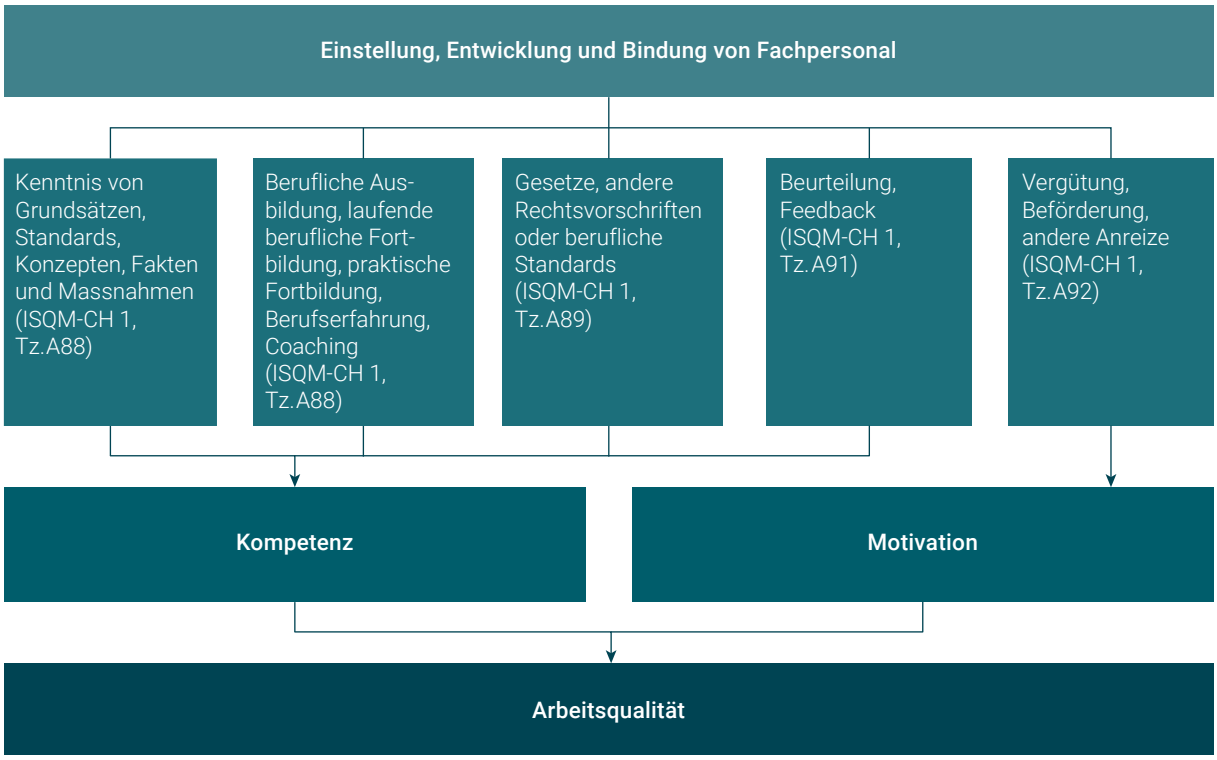


Abbildung 3: Personalwesen und Arbeitsqualität[13]

b) *Berufliche Weiterbildung*
Die Regelungen und Massnahmen der Prüfgesellschaft definieren, wie sich letztgenannte der Erfüllung der Anforderungen an die Weiterbildung ihres Personals vergewissert (vgl. Richtlinien zur Weiterbildung).

c) *Bestimmung des Auftragsteams*
Die Regelungen und Massnahmen der Prüfgesellschaft definieren, wie sich letztgenannte der Erfüllung der Anforderungen an die geeignete Bildung von Teams (Anzahl, Kompetenzen und Zeitumfang) für jeden Auftrag vergewissert.

[13] In Anlehnung an IFAC Guide to Quality Control for Use by Small and Medium-sized Practices, S. 28.

d) *Anwendung der Qualitätskontrollrichtlinien (Disziplin)*
Die Regelungen und Massnahmen der Prüfgesellschaft definieren den Implementierungsprozess, der Konsequenzen und Abhilfemassnahmen im Fall von Verstössen, Nachlässigkeit, mangelnder Sorgfalt und Aufmerksamkeit, Missbrauch und Umgehung von Vorschriften vorsieht.

e) *Belohnungssystem*
Die Regelungen und Massnahmen der Prüfgesellschaft definieren, wie die Qualität und die Einhaltung der Richtlinien der Prüfgesellschaft bei der Leistungsbeurteilung des Personals berücksichtigt werden und welche Auswirkungen dies auf Vergütung, Prämien und Beförderungen hat.

Berufsangehörige halten ihre beruflichen Kenntnisse stets auf dem neuesten Stand. Mitglieder von EXPERTsuisse verpflichten sich zu hoher Qualität und demgemäss auch zu regelmässiger Weiterbildung. Der Umfang der Weiterbildung ergibt sich aus den Richtlinien zur Weiterbildung[14]. Auch bei Berufsangehörigen ohne Mitgliedschaft bei einem Berufsverband erwartet die RAB, dass die Weiterbildung im Rahmen dieser berufsständischen Anforderungen erfolgt.[15]

Hinweise für Einzelpraxen

Die Regelungen zum Personalwesen sind in Einzelpraxen von geringerer Relevanz.

Über die eigene Person (Praxisinhaber) ist ein Dossier u.a. mit den Weiterbildungsaktivitäten und -nachweisen zu führen. Dazu gehört auch die jährliche Bestätigung der Unabhängigkeit.

Sofern Einzelpraxen über Fachpersonal verfügen, sind die in ISQM-CH 1 definierten Anforderungen ebenfalls von Relevanz.

7.1.2 Technologische Ressourcen

Technologische Ressourcen, typischerweise IT-Anwendungen, sind Bestandteil der IT-Umgebung der Praxis. Die IT-Umgebung der Praxis schliesst auch die unterstützende IT-Infrastruktur und die IT-Prozesse sowie die in diese Prozesse eingebundenen Personalressourcen ein.

In einer weniger komplexen Praxis können die technologischen Ressourcen eine von den Auftragsteams eingesetzte Standard-IT-Anwendung umfassen, die von einem Dienstanbieter erworben wurde. IT-Prozesse, die den Betrieb der IT-Anwendung unterstützen, können ebenfalls relevant sein, auch wenn sie einfach sein können (z.B. Prozesse zur Autorisierung des Zugangs zur IT-Anwendung und zur Verarbeitung von Updates der IT-Anwendung).

In einer komplexeren Praxis können die technologischen Ressourcen komplexer sein und können mehrere IT-Anwendungen, einschliesslich kundenspezifisch entwickelte oder vom Netzwerk der Praxis entwickelte Anwendungen umfassen (z.B. Prüfungssoftware und automatisierte Prüfungs-Tools; Einsatzplanung; etc.)

(14) Richtlinien zur Weiterbildung.

(15) Vgl. Schneider/Derada, Erneuerung der Zulassung, in: ST 10/2011, S. 792.

7.1.3 Intellektuelle Ressourcen

Intellektuelle Ressourcen schliessen Informationen ein, welche die Praxis nutzt, um den Betrieb des Qualitätsmanagementsystems zu ermöglichen und eine konsistente Durchführung von Aufträgen zu fördern. Das sind schriftliche Regelungen oder Massnahmen, eine Methodologie, branchen- oder sachverhaltsspezifische Leitfäden, Rechnungswesensleitfäden, standardisierte Dokumentation oder Zugang zu Informationsquellen (z.B. Abonnements von Websites).

Intellektuelle Ressourcen können durch technologische Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, zum Beispiel kann die Methodologie der Praxis in die IT-Anwendung eingebettet sein, die die Planung und Durchführung des Auftrags unterstützt.

7.1.4 Dienstleister

Die Praxis kann Ressourcen nutzen, die von einem Dienstleister zur Verfügung gestellt werden, insbesondere in Fällen, in denen die Praxis intern keinen Zugang zu den angemessenen Ressourcen hat. Ungeachtet dessen, dass eine Praxis Ressourcen eines Dienstleisters nutzen kann, bleibt die Praxis für ihr Qualitätsmanagementsystem verantwortlich.

Beispiele für Ressourcen eines Dienstleisters:

- natürliche Personen, die mit der Durchführung der Überwachungstätigkeiten der Praxis oder der auftragsbegleitenden Qualitätssicherung beauftragt wurden oder die Konsultation zu technischen Sachverhalten erbringen;
- eine Standard-IT-Anwendung, die zur Durchführung von Prüfungsaufträgen eingesetzt wird;
- natürliche Personen, die Prüfungshandlungen für die Aufträge der Praxis durchführen, zum Beispiel Teilbereichsprüfer von anderen Praxen, die nicht dem Netzwerk der Praxis angehören, oder natürliche Personen, die an einer körperlichen Bestandsaufnahme von Vorräten an einem entfernten Standort teilnehmen;
- ein externer Sachverständiger des Abschlussprüfers, der von der Praxis eingesetzt wird, um das Auftragsteam bei der Erlangung von Prüfungsnachweisen zu unterstützen.

7.2 Praxishinweise

Die Treuhandgesellschaft KMU-Beratung GmbH (Mitglied von EXPERTsuisse) erbringt Dienstleistungen auf den Gebieten der Wirtschaftsprüfung, der Steuern und der Buchführung. Die KMU-Beratung GmbH beschäftigt drei Personen: Z (Alleingesellschafter, alleiniges Verwaltungsratsmitglied, zugelassener Revisionsexperte, mit allen Geschäftsbereichen der Gesellschaft befasst), M (lic. iur., bearbeitet im Wesentlichen Steuermandate) und D (kaufmännischer Angestellter, 30 Jahre Erfahrung im Treuhandsektor, zuständig für die Buchführung von Mandanten, arbeitet unterstützend bei zwei bis drei Revisionsmandaten mit). Z besucht als Einziger Weiterbildungsseminare (in den letzten vier Jahren ausschliesslich auf dem Gebiet der Wirtschaftsprüfung). Wie ist dies zu beurteilen?

Z ist zugelassener Revisionsexperte. Sofern Z Mitglied von EXPERTsuisse ist, gelten für ihn die Richtlinien zur Weiterbildung verbindlich (RzW, Teil I, Ziff. 2 und 3). Ist Z nicht Mitglied eines Berufsverbands gelten gemäss RAB die berufsständischen Weiterbildungsverpflichtungen im Grundsatz analog.

Da Z auf allen Fachgebieten der Treuhandgesellschaft tätig ist, sollte Z eine angemessene Weiterbildung auch auf den Gebieten der Steuern und der Buchführung sicherstellen (vgl. RzW, Teil II, Ziff. 3: «Die Berufsangehörigen stellen eigenverantwortlich eine angemessene Berücksichtigung aller Fachgebiete sicher, auf welchen sie tätig sind»).

M und D verfügen über keine Zulassung und sind nicht Mitglied von EXPERTsuisse. Auch wenn die Richtlinien keine Mindestanforderungen für Nicht-Berufsangehörige festlegen (vgl. RZW, Teil I, Ziff. 3), verlangen die Richtlinien dennoch, dass Gesellschaften, die Mitglieder von EXPERTsuisse sind, «die gezielte Aus- und Weiterbildung ihrer Mitarbeiter fördern». Der Ausbildungsumfang für diese weiteren Fachmitarbeiter kann durch die Prüfgesellschaft festgelegt werden, sofern die betreffende Person nicht Einzel-Mitglied bei EXPERTsuisse oder einem anderen Berufsverband ist und keine Revisionszulassung besitzt.

Bei der Treuhandgesellschaft G AG (Mitglied von EXPERTsuisse) vertritt der Geschäftsführer, Herr K. die Auffassung, dass Leistungsbeurteilungsgespräche am Ende des Jahres überflüssig sind, da er seine Mitarbeitenden (fünf kaufmännische Angestellte), die ihm, seit mehr als 15 Jahren die Treue halten, gut kennt. Herr K. hält es deshalb für vernünftiger, die Ziele und Leistungen im Verlauf des Jahres zu besprechen, «wenn sich Anlass dazu bietet», statt zu einem bestimmten Termin. «In einem KMU muss man flexibel bleiben», betont Herr K. Lässt sich die Ansicht von Herrn K. im Sinne des ISQM-CH 1 vertreten?

Der ISQM-CH 1 räumt ein, dass «insbesondere kleinere Prüfgesellschaften […] zur Beurteilung der Leistung ihres Fachpersonals weniger formelle Methoden anwenden [können]». Es ist in diesem Fall Aufgabe der Prüfgesellschaft, sich so zu organisieren, dass die von der Norm verfolgten Ziele erreicht werden. [Die] «Massnahmen zur Leistungsbeurteilung, Vergütung und Beförderung [des Fachpersonals] erkennen die Entwicklung und Aufrechterhaltung von Kompetenz und des Bekenntnisses zu beruflichen Verhaltensgrundsätzen an und honorieren diese». Die Auffassung von Herrn K. ist in kleineren Prüfgesellschaften vertretbar. Die Gespräche sind mindestens in einer gegenseitig unterzeichneten Gesprächsnotiz festzuhalten.

7.3 Arbeitshilfen

4.1 Probezeitbeurteilung
4.2 Periodische Mitarbeiterbeurteilung
4.3.1 Mitarbeitereinsatzplanung
4.3.2 Mitarbeitereinsatzplanung Variante 2
4.4 Weiterbildungskontrolle

8 Information und Kommunikation

8.1 Allgemein

Die Praxis hat Qualitätsziele festzulegen, die das Erlangen, Generieren oder Nutzen von Informationen hinsichtlich des Qualitätsmanagementsystems und die zeitgerechte Kommunikation von Informationen innerhalb der Praxis und an Externe behandeln, um die Ausgestaltung, Implementierung und den Betrieb des Qualitätsmanagementsystems zu ermöglichen. Verlässliche und relevante Informationen schliessen Informationen ein, die genau, vollständig, zeitgerecht und gültig sind.

Beispiel für Skalierbarkeit, um zu demonstrieren, wie das Informationssystem einer weniger komplexen Praxis ausgestaltet sein kann

Es kann sein, dass weniger komplexe Praxen mit weniger Fachpersonal und direkter Einbindung der Führung keine strengen Regelungen und Massnahmen benötigen, die bestimmen, wie Informationen identifiziert, erfasst, verarbeitet und gepflegt werden sollen.

Die Praxis kommuniziert an Fachpersonal und Auftragsteams:
- die Verantwortlichkeit für die Umsetzung der Reaktionen der Praxis;
- Änderungen am Qualitätsmanagementsystem;
- Änderungen der Unabhängigkeitsanforderungen und der Regelungen oder Massnahmen der Praxis;
- Informationen, die während des Annahme- und Fortführungsprozesses der Praxis erlangt werden.

Auftragsteams kommunizieren an die Praxis Informationen über:
- den Mandanten, die während der Durchführung eines Auftrags erlangt werden;
- das Funktionieren der Reaktionen der Praxis;
- wesentliche Themen für den auftragsbegleitenden Qualitätssicherer oder an den Konsulenten.

Der Konzernabschlussprüfer kommuniziert Sachverhalte an Teilbereichsprüfer.

Die Praxis kommuniziert mit anderen Praxisexternen, sofern sich rechtliche Verpflichtungen ergeben. Datenschutz oder Geheimhaltung können die Praxis auch daran hindern, Informationen an Dritte weiterzugeben.

9 Vorgegebene Reaktionen

9.1 Allgemein

Im Rahmen der Risikobeurteilung sind Qualitätsziele durch die Prüfgesellschaft festzulegen (siehe Kapitel 2). Werden qualitätsgefährdende Risiken identifiziert, so sind die festgestellten Risiken zu beurteilen, entsprechende Massnahmen zu planen und umzusetzen. Dieser Abschnitt fasst die von ISQM-CH 1 vorgegebenen Reaktionen zusammen, die zwingend in Zusammenhang mit folgenden Themen vorzukehren sind:

- Gefährdung der Einhaltung relevanter beruflicher Verhaltensanforderungen oder Verstösse gegen diese;
- Einhaltung von Unabhängigkeitsanforderungen für das Fachpersonal;
- Beschwerden und Anschuldigungen über Nichteinhaltung von beruflichen Standards;
- Nachträgliche Erkenntnisse bei bereits angenommenen oder fortgeführten Mandantenbeziehungen oder einzelnen Aufträgen;
- Festlegung, wann eine auftragsbegleitende Qualitätssicherung erforderlich ist.

Reaktionen, welche für staatlich beaufsichtigte Revisionsunternehmen vorgesehen sind, sowie Regelungen und Massnahmen im Bereich der auftragsbegleitenden Qualitätssicherung nach ISQM-CH 2 werden hier nicht abgebildet.

9.2 Praxishinweise

9.2.1 Verstösse gegen berufliche Verhaltensanforderungen

Die Standes- und Berufsregeln regeln das Verhalten der Berufsangehörigen. Diese müssen ihre Tätigkeit so ausüben, dass das in sie gesetzte Vertrauen gerechtfertigt ist. Sie haben ihre Aufgabe mit der gebotenen Sorgfalt im Rahmen der geltenden Rechtsordnung und nach bestem Wissen zu besorgen und haben sich jeder Tätigkeit zu enthalten, die mit dem Ansehen des Berufsstands nicht vereinbar ist. Spezielle Richtlinien von EXPERTsuisse konkretisieren die Anforderungen. Weitere Verlautbarungen von EXPERTsuisse betreffen Verhaltensaspekte, wie die fachliche Kompetenz, die Verschwiegenheit, das Verantwortungsbewusstsein und insbesondere auch die Unabhängigkeit[16].

Die Prüfgesellschaft kann bei festgestellten substanziellen Verstössen gegen berufliche Verhaltensanforderungen zur Durchsetzung der Einhaltung der Richtlinien geeignete Reaktionen ergreifen. Je nach Schwere und Häufigkeit des Verstosses können z.B. folgende Massnahmen ergriffen werden:

1. Ermahnung
2. Anordnung zusätzlicher Ausbildungen
3. Verstärktes Gewicht im Rahmen der nächstjährigen Nachschau
4. Vermerk in der jährlichen Mitarbeiterbeurteilung
5. Absetzung als leitender Revisor oder leitende Revisorin auf dem jeweiligen Mandat

Bei wiederkehrenden Verstössen kann auf Antrag der verantwortlichen Person ein schriftlicher Verweis durch die Geschäftsleitung mit Androhung weiterer arbeitsrechtlicher Massnahmen erfolgen.

[16] Vgl. HWP OR, II.1.1.

9.2.2 Einhaltung von Unabhängigkeitsanforderungen für das Fachpersonal

Das Prüfungsunternehmen muss mindestens einmal jährlich vom gesamten Fachpersonal, das von relevanten beruflichen Verhaltensanforderungen zur Unabhängigkeit verpflichtet ist, eine dokumentierte Bestätigung der Einhaltung der Unabhängigkeitsanforderungen einholen.

Stellt eine Fachperson einen Verstoss gegen die Vorschriften der Unabhängigkeit fest, so informiert sie umgehend die Verantwortlichen für das Qualitätsmanagement und gegebenenfalls die Geschäftsleitung. Dabei sind die Vorschriften der Richtlinien zur Unabhängigkeit von EXPERTsuisse zu befolgen.

9.2.3 Beschwerden und Anschuldigungen über Nichteinhaltung von beruflichen Standards

Jede firmeninterne Fachperson trägt zur Verbesserung der Prozesse und des Qualitätsmanagementsystems bei. Macht sie Feststellungen hinsichtlich Schwächen in der Mandatsabwicklung, in einzelnen Prozessen oder im Qualitätsmanagement oder gar hinsichtlich der Verletzung von Weisungen und Gesetzen, so ist sie gehalten, diese Feststellungen dem Auftragsverantwortlichen oder der verantwortlichen Person für das Qualitätsmanagement mitzuteilen. Der Fachperson sollte zugesichert werden, dass ihr aus derartigen Feststellungen und Meldungen keine Nachteile erwachsen. Hält es die Fachperson für angebracht, kann sie direkt die Geschäftsführung informieren.

Die Auftragsverantwortlichen und gegebenenfalls die Geschäftsleitung prüfen die Feststellung sorgfältig und gewähren der beschuldigten Person das rechtliche Gehör. Allfällige Massnahmen zur Wiederherstellung des gesetzlichen Zustands sind unmittelbar zu ergreifen.

Beschwerden und Anschuldigungen über Nichteinhaltung von beruflichen Standards, welche von Aussenstehenden an die Prüfgesellschaft herangetragen werden, sind der vorsitzenden Person der Geschäftsführung und der verantwortlichen Person für das Qualitätsmanagement mitzuteilen. Das weitere Vorgehen ist nach Erhalt der Information identisch wie oben beschrieben.

9.2.4 Nachträgliche Erkenntnisse bei bereits angenommenen oder fortgeführten Mandantenbeziehungen

Informationen, die nach der Annahme oder Fortführung von Mandantenbeziehungen oder eines bestimmten Auftrags bekannt werden, können bereits zum Zeitpunkt der Entscheidung vorhanden gewesen sein (ohne dass sich das Prüfungsunternehmen dieser Information bewusst war) oder sich auf neue Informationen beziehen, die sich nach der Entscheidung ergeben haben. In solchen Situationen sind folgende Reaktionen denkbar:

- Vornahme einer Konsultation im Prüfteam, allenfalls unter Beizug einer Rechtsberaterin bzw. eines Rechtsberaters;
- Beurteilung, ob es eine berufliche, gesetzliche oder andere rechtliche Anforderung gibt, die zwingend die Fortsetzung des Auftrags erfordert;
- Diskussion mit der zuständigen Managementebene des Mandanten.

Wird festgestellt, dass die Niederlegung oder allenfalls gar die Beendigung der Mandantenbeziehung eine angemessene Handlung darstellt, ist der Mandant über diese Entscheidung und die Gründe hierfür zu orientieren. Ferner ist zu würdigen, ob die Aufsichtsbehörden zu orientieren sind.

10 Nachschau- und Verbesserungsprozess

10.1 Allgemein

Der Nachschauprozess verschafft der Prüfgesellschaft die Sicherheit darüber, dass die Regelungen und Massnahmen des Qualitätsmanagementsystems relevant und angemessen sind und wirksam funktionieren. Dieser Prozess muss eine laufende, jährliche Würdigung und Beurteilung des Qualitätsmanagementsystems der Prüfgesellschaft einschliessen (firm review), zudem eine Prüfung – auf wiederkehrender Basis (in der Regel alle drei Jahre) – mindestens eines abgeschlossenen Auftrags für jeden Auftragsverantwortlichen (file review; ISQM-CH 1 Tz. 38). Daraus folgt, dass jährlich mindestens ein abgeschlossener Auftrag einer Nachschau unterzogen werden muss.

Die nachträgliche Überprüfung einzelner Mandate erfolgt durch einen an den Prüfungsarbeiten nicht beteiligten, ausreichend qualifizierten Berufsangehörigen. Ein Berufsangehöriger verfügt regelmässig über eine ausreichende Qualifikation, wenn dieser mindestens über die gleiche Zulassung wie der Mandatsleiter (bzw. wie sie vom der Nachschau unterzogenen Mandat verlangt wird) oder über eine mit der Ausbildung des Mandatsleiters vergleichbare ausländische Ausbildung verfügt (ISQM-CH 1 Tz. 39-1).

Über die Vorbereitung, die Durchführung und das Ergebnis der Nachschau ist ein Bericht zu erstellen. In diesem Bericht sind die festgestellten Mängel und die getroffenen Massnahmen zu deren Behebung zu beschreiben. Dies erfolgt gemäss den Vorgaben von ISQM-CH 1 Tz. 40–45.

Die Nachschau erfolgt mittels Interviews, Durchlauftests sowie Beurteilung der Revisionsakten und anderer relevanter Unterlagen zum Betrieb des Qualitätsmanagementsystems (z.B. Mitarbeiterschulungen, Empfehlungen und Weisungen des Berufsstands, Unabhängigkeitsbestätigungen, etc.). Die Nachschau beinhaltet auch Empfehlungen zur Verbesserung des Systems, insbesondere wenn allfällige Schwächen ermittelt wurden oder bei Änderungen und Neuerungen der Berufsstandards und der entsprechenden Praxis.

Die Prüfgesellschaft ist darauf angewiesen, dass Partner, Mandatsleiter und alle Fachmitarbeiter – unabhängig von Stellung und Position – ihre tägliche Arbeit kritisch hinterfragen und so gemeinsam mithelfen, die fachliche Qualität sicherzustellen und die ethischen Berufsgrundsätze sowie die Standards des Berufsstands und der Prüfgesellschaft einzuhalten. Diese kritische Grundhaltung bildet einen wichtigen Aspekt der Kompetenzen eines Wirtschaftsprüfers. Partner und Kadermitarbeiter mit Führungs-, Kontroll- und Entscheidungsfunktion tragen eine entsprechend höhere Verantwortung.

Es wird empfohlen, dass die Prüfgesellschaft auch allfällige Empfehlungen und Feedbacks von Kontrollen seitens der Berufsverbände und – sofern vorhanden – der entsprechenden Aufsichtsbehörde in Betracht zieht. Dies ist jedoch kein Ersatz für ein eigenes internes Nachschau- und Überwachungsprogramm der Prüfgesellschaft.

Gegenstand der Nachschau sind beispielsweise folgende Aspekte:

- interne und externe Aus- und Weiterbildungsprogramme bzw. entsprechende Teilnahmebestätigungen;
- Anforderungen, dass die Partner und Mitarbeiter die Grundsätze des Qualitätsmanagementsystems kennen, verstehen und auch umsetzen;

- eine grundsätzliche Weisung, welche die Partner und Mitarbeiter verpflichtet, keine Revisionsberichte zu unterzeichnen, bevor die erforderlichen Prüfungshandlungen abgeschlossen sind;
- von der Prüfgesellschaft definierte Vorgaben zum Abschluss eines Revisionsmandats und zur Berichtsabgabe;
- Anweisungen an den Mandatsleiter und den auftragsbegleitenden Qualitätssicherer, die erforderlichen Kontrollen zu überwachen;
- Anweisungen an alle Partner und Mitarbeiter, wichtige oder wiederholte Regelverstösse bei der Einhaltung des Qualitätsmanagementsystems an die Leitung der Prüfgesellschaft zu melden; und
- Ergebnisse der periodischen Kontrollen der Berufsverbände und der Revisionsaufsichtsbehörde.

In kleineren Prüfgesellschaften kann es erforderlich sein, dass die Nachschau von den Personen durchgeführt wird, die für das Qualitätsmanagement im Revisionsunternehmen verantwortlich sind oder die möglicherweise in die auftragsbegleitende Qualitätssicherung eingebunden sind (vgl. ISQM-CH 1 Tz. A144).

In kleineren Prüfgesellschaften können auch angemessen qualifizierte externe Personen oder eine andere Prüfgesellschaft beigezogen werden.

Spezialfall, zwischen einer Revisionsgesellschaft (als Prüfkunde) und deren eingetragener Revisionsstelle

Bei Revisionsgesellschaften, die keine Einzelpraxen sind, erfolgt die Nachschau regelmässig durch gesellschaftsinterne Personen, die im Sinne der geltenden Unabhängigkeitsregeln für die Wirtschaftsprüfung nicht als unabhängig gelten. Für den externen Nachschauer einer Einzelpraxis gelten keine solchen Unabhängigkeitsvorgaben.

Das Qualitätsmanagementsystem ist das «IKS der Revisionsgesellschaft». Da die Revisionsstelle sich im Rahmen ihrer Abschlussprüfung auch Gedanken zum IKS macht, ist es grundsätzlich möglich, dass diese die Nachschau bei einem Berufsangehörigen (Prüfkunde) durchführt, bei dem sie als Revisionsstelle eingetragen ist.

Problematisch ist der umgekehrte Fall, wenn ein Prüfkunde (Berufsangehöriger) von seiner Revisionsstelle beauftragt wird, bei dieser die Nachschau durchzuführen. Denn hier müsste der Prüfkunde gegebenenfalls die Prüfungsqualität bezogen auf die eigene – bei ihm durchgeführte – Abschlussprüfung beurteilen, wenn dieses Mandat in die Stichprobe der file-review fallen würde.

Grundsätzlich ist aber eine «Überkreuzsituation» für die externe Nachschau möglich, d.h., Prüfgesellschaft A führt die Nachschau bei Prüfgesellschaft B durch und umgekehrt.

Die Entscheidung, diese Nachschau durch eine interne oder externe Stelle durchführen zu lassen, ist von der Prüfgesellschaft zu treffen. Die Entscheidung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie beispielsweise von den fachlichen und personellen Ressourcen. Die Festlegung erfolgt normalerweise jährlich durch den von der Prüfgesellschaft bestimmten Letztverantwortlichen für das Qualitätsmanagementsystem.

Bezüglich der rechtlichen Situation beim Beizug von externen Personen oder einer anderen Prüfgesellschaft gilt es in der Schweiz, unter anderem Folgendes zu beachten:

- Art. 730b Abs. 2 OR: Wahrung der Geschäftsgeheimnisse der Gesellschaft
- Art. 321 Ziff. 1 StGB: Verletzung des Berufsgeheimnisses (Revisoren).

Beizug externer Personen bzw. einer anderen Prüfgesellschaft für die Nachschau

Mit der Nachschau kann eine qualifizierte externe Person oder eine andere Prüfgesellschaft betraut werden. Diese gelten gegenüber dem Prüfungskunden der Prüfgesellschaft als Drittperson. Um die Wahrung des Revisionsgeheimnisses nach Art. 730b Abs. 2 OR sicherzustellen, ist es für die Prüfgesellschaft wichtig, dass sie sich

- einerseits gegenüber ihren Prüfungskunden vom Revisionsgeheimnis entbinden lässt, und
- andererseits im Auftrag an die angemessen qualifizierte externe Person bzw. die andere Prüfgesellschaft eine Vertraulichkeitsklausel integriert bzw. diese vorgängig in einer schriftlichen Vertraulichkeitserklärung einholt.

Dies gilt lediglich für vertrauliche nicht-öffentliche Informationen, unabhängig davon, ob die Drittperson selbst einem gesetzlichen Geschäfts- oder Amtsgeheimnis untersteht. Eine Musterklausel für eine Entbindung finden Sie in Arbeitshilfe 5.7, eine Muster-Vertraulichkeitserklärung in der Arbeitshilfe 5.3.

Andernfalls müssen alle vertraulichen Informationen anonymisiert werden (etwa durch vollständige Schwärzung einzelner Namen, Adressen etc.).

Die Nachschau endet mit einem Nachschaubericht. Der Nachschaubericht ist ein wichtiges Führungs- und Informationsinstrument einer Prüfgesellschaft. Er muss daher jährlich zuhanden der relevanten Personen und Funktionen erstellt werden (Verwaltungsrat, Geschäftsleitung, Partner, Qualitätsverantwortlicher, Auftragsverantwortlicher und Fachpersonal). Der Bericht informiert über die Organisation und den Ablauf der Nachschau sowie deren Ergebnisse.

Der Bericht enthält folgende Minimalangaben:

- eine Beschreibung der durchgeführten Nachschauarbeiten;
- die Ergebnisse der Nachschau im Allgemeinen; und – sofern relevant –
- eine Beschreibung allfälliger systematischer, sich wiederholender oder anderer wesentlicher Schwächen und Mängel sowie der entsprechenden Massnahmen zu deren Beseitigung.

Der Bericht kann je nach Situation und Bedürfnissen der Prüfgesellschaft um weitere Angaben ergänzt werden.

Hinweise für Einzelpraxen

Die Regelungen zur Nachschau sind auch für Einzelpraxen relevant.

Einzelpraxen haben für die Nachschau stets eine angemessen qualifizierte externe Person oder eine andere Prüfgesellschaft beizuziehen. Diese Person bzw. die Prüfgesellschaft muss mindestens über die gleiche Zulassung verfügen wie für die durch die Einzelpraxis durchgeführten Mandate gefordert ist.

Die Nachschau zum Qualitätsmanagement auf Stufe Prüfgesellschaft und die entsprechende Berichterstattung hat jährlich zu erfolgen; auf Stufe Auftragsprüfung sollte im Regelfall alle drei Jahre pro Auftragsverantwortlichem ein konkretes Revisionsmandat durchgesehen werden. Es entspricht diesem Regelfall, wenn bei der jährlichen Nachschau einer Einzelpraxis auch ein konkretes Revisionsmandat durchgesehen wird, um die Erkenntnisse aus den Beobachtungen und Gesprächen mit dem Praxisinhaber anhand dieser Durchsicht zu erhärten.

10.2 Praxishinweise

In der ABC Treuhand AG verfügt nur ein Mitarbeiter über eine Zulassung bei der RAB (Zulassung als Revisor). Die Gesellschaft führt vier eingeschränkte Revisionen durch. Welche Massnahmen sind im Hinblick auf das Qualitätsmanagement notwendig?

Die ABC Treuhand AG ist eine Einzelpraxis. In kleineren Prüfgesellschaften und Einzelpraxen sind viele Elemente des Qualitätsmanagements vergleichsweise einfach umsetzbar bzw. gar nicht relevant. Die Prüfgesellschaft muss bei der Einführung des Qualitätsmanagementsystems entscheiden, wie sie die Anforderungen von ISQM-CH 1 einhält und welche Anforderungen unter den gegebenen Umständen der Prüfgesellschaft nicht relevant sind. Als Hilfsmittel zur Umsetzung dienen die Beispiele für ein Handbuch zum Qualitätsmanagement (vgl. Kapitel 7.3 dieses Leitfadens).

Bezogen auf die Auftragsdurchführung sind auch in kleineren Prüfgesellschaften wie auch den Einzelpraxen Kriterien zu definieren, wann eine auftragsbegleitende Qualitätssicherung durchzuführen ist (vgl. Abschnitt 5.2 «Praxishinweise»). Die Nachschau ist auch in kleineren Prüfgesellschaften und Einzelpraxen ein wesentliches Element von ISQM-CH 1 und jährlich durchzuführen. Bei einer begrenzten Anzahl von Personen innerhalb der Prüfgesellschaft und bei Einzelpraxen in jedem Fall, muss eine in geeigneter Weise qualifizierte externe Person oder eine andere Prüfgesellschaft für die Nachschau beigezogen werden.

Darf die angemessen qualifizierte externe Person oder die andere Prüfgesellschaft sowohl für Konsultationen zur Verfügung stehen als auch die Nachschau in der Prüfgesellschaft durchführen?

Ja, dies ist zulässig.

Darf der auftragsbegleitende Qualitätssicherer auch für das Nachschauverfahren zur Verfügung stehen?

Es ist vorzusehen, dass die Personen, die den Prüfungsauftrag oder die auftragsbegleitende Qualitätssicherung durchführen, nicht an der Auftragsprüfung (sprich Nachschau) beteiligt sind. Es kann für kleinere Prüfgesellschaften aber auch eine mögliche Ausnahme geben. Bei kleineren Prüfgesellschaften kann es erforderlich sein, dass Nachschauverfahren von Personen durchgeführt werden, die für die Ausgestaltung und Einrichtung der Regelungen und Massnahmen der Prüfgesellschaft zum Qualitätsmanagement verantwortlich sind oder die möglicherweise in die auftragsbegleitende Qualitätssicherung eingebunden sind. Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass in kleineren Prüfgesellschaften weniger personelle Ressourcen zur Verfügung stehen. Die mögliche Ausnahme von einer strikten Trennung der beiden Funktionen (auftragsbegleitende Qualitätssicherung und Nachschau) scheint jedoch ausschliesslich ausserhalb der ordentlichen Revision und damit im Umfeld von kleineren Prüfgesellschaften sachgerecht.

Die möglicherweise entstehende Situation, dass die Person im Nachschauverfahren jenes Mandat überprüft, bei welchem die gleiche Person bereits eine auftragsbegleitende Qualitätssicherung durchgeführt hat, verstösst daher unter Beachtung der obigen Kriterien nicht gegen die Bestimmungen von ISQM-CH 1. Der Umstand, dass diese Person beim selben Mandat bereits die auftragsbegleitende Qualitätssicherung vorgenommen hat, ist nicht a priori schädlich. Die Beurteilungen, die der Nachschauer auf Mandatsebene vornimmt, sind ähnlich wie jene Beurteilungen, die der auftragsbegleitende Qualitätssicherer vornimmt. Der Unterschied zwischen den beiden Tätigkeiten ist grösstenteils zeitlicher Natur.

Eine Prüfgesellschaft mit einer begrenzten Anzahl von Personen wird sich möglicherweise dafür entscheiden, für Nachschauverfahren eine in geeigneter Weise qualifizierte externe Person oder eine andere Prüfgesellschaft hinzuzuziehen. Alternativ kann die Prüfgesellschaft Vereinbarungen schliessen, nach denen Ressourcen mit anderen geeigneten Organisationen gemeinsam genutzt werden.

Welche Voraussetzungen sind notwendig, dass die Prüfgesellschaft keine Verletzung des Revisionsgeheimnisses durch den Beizug der angemessen qualifizierten externen Person begeht?

Wie in 6.1.12 ausgeführt, bestehen zwei Rechtsauffassungen. Nach der von der RAB vertretenen Rechtsauffassung entsteht durch den Beizug eines externen Berufsangehörigen für Zwecke des Qualitätsmanagements keine Verletzung des Revisionsgeheimnisses.

EXPERTsuisse empfiehlt jedoch betroffenen Berufsangehörigen, dass sie

- sie sich einerseits – etwa im Rahmen der schriftlichen Auftragsbestätigung – gegenüber ihren Prüfungskunden vom Revisionsgeheimnis entbinden lassen, und
- andererseits im Auftrag an die angemessen qualifizierte externe Person bzw. die andere Prüfgesellschaft eine Vertraulichkeitsklausel (persönliche Geheimhaltungsklausel) integrieren bzw. sich die Einhaltung der Vertraulichkeit vorgängig in einer schriftlichen Vertraulichkeitserklärung bestätigen lassen.

Eine Musterklausel für eine Entbindungserklärung findet sich in Arbeitshilfe 5.7, eine Muster-Vertraulichkeitserklärung in der Arbeitshilfe 5.3.

Der Bericht zur durchgeführten Nachschau wird in Einzelfällen von der Revisionsaufsichtsbehörde eingesehen. Müssen vor Einreichung des Berichts über die Nachschau allfällige Namensnennungen geschwärzt werden?

Nein, dies ist nicht erforderlich. Die Revisionsaufsichtsbehörde unterliegt dem Amtsgeheimnis. Ohnehin ist sie berechtigt, von den registrierten Revisionsgesellschaften Auskünfte, im Zweifel sogar Auszüge aus spezifischen Revisionsdossiers, einzuverlangen.

Wie häufig ist die Nachschau durchzuführen?

Die Festlegung der Häufigkeit der Nachschau sowohl auf Stufe Prüfgesellschaft wie auch auf Stufe Auftragsprüfung ist Sache der Prüfgesellschaft. Die Nachschau zum Qualitätsmanagement auf Stufe Prüfgesellschaft und die entsprechende Berichterstattung hat einmal jährlich zu erfolgen; auf Stufe Auftragsprüfung sollte im Regelfall alle drei Jahre pro Auftragsverantwortlichen eine Auftragsprüfung vorgenommen werden, wobei jedes Jahr mindestens eine Auftragsprüfung durchzuführen ist.

Die ABC Treuhand AG ist eine Einzelpraxis mit der Zulassung als Revisionsexpertin. Die Prüfgesellschaft nimmt nur Prüfungsaufträge für eingeschränkte Revisionen an. Darf für die Nachschau ein zugelassener Revisor beigezogen werden, oder muss die Prüfgesellschaft einen zugelassenen Revisionsexperten beiziehen?

In einer Einzelpraxis ist für die Durchführung der Nachschau mangels eigener personeller Ressourcen stets eine angemessen qualifizierte externe Person oder eine andere Prüfgesellschaft beizuziehen. Gemäss ISQM-CH 1 Tz. 39-1 verfügt ein Berufsangehöriger dann über eine ausreichende (angemessene) Qualifikation, wenn dieser Berufsangehörige mindestens über die gleiche Zulassung wie der Mandatsleiter verfügt. Auf die Frage der Einzelpraxis bezogen bedeutet dies, dass die externe Person, welche die Nachschau durchführt, regelmässig über die gleiche Zulassung verfügt wie der einzige Auftragsverantwortliche in dieser Einzelpraxis. Unter dieser Optik ist in diesem Beispiel für die Nachschau ein zugelassener Revisionsexperte beizuziehen. Unter einer anderen Optik, welche die tatsächlich erbrachten Revisionsdienstleistungen in den Vordergrund rückt, kann eine Einzelpraxis mit der Zulassung als Revisionsexpertin auch eine externe Person mit der Zulassung als Revisor für die Nachschau beiziehen, sofern die Einzelpraxis ausschliesslich eingeschränkte Revisionen oder allfällige Spezialprüfungen, bei denen die Zulassung als Revisor genügt, durchführt. Insoweit kann die ABC Treuhand AG auch einen zugelassenen Revisor von ausserhalb der eigenen Prüfgesellschaft für die Nachschau beiziehen.

10.3 Arbeitshilfen

6.1 Muster Checkliste «Firmenbezogene Kontrollaspekte und -fragen»
6.2.1 Muster Checkliste «Mandatsbezogene Kontrollaspekte und -fragen» – eingeschränkte Revision
6.2.2 Muster Checkliste «Mandatsbezogene Kontrollaspekte und -fragen» – ordentliche Revision
6.3 Muster eines Nachschauberichts

11 Netzwerkanforderung oder Netzwerkdienstleistungen

11.1 Allgemein

Gegebenenfalls gehört die Praxis einem Netzwerk an. Netzwerke können Anforderungen an das Qualitätsmanagementsystem der Praxis festlegen oder Dienstleistungen oder Ressourcen bereitstellen, und die Praxis kann sich dazu entscheiden, diese bei Ausgestaltung, Implementierung und dem Betrieb ihres Qualitätsmanagementsystems umzusetzen oder zu nutzen. Die Praxis bleibt für ihr Qualitätsmanagementsystem verantwortlich. Die Praxis darf nicht zulassen, dass die Einhaltung der Netzwerkanforderungen oder die Nutzung von Dienstleistungen des Netzwerks den Anforderungen des ISQM-CH 1 widerspricht.

Nachschautätigkeiten im Netzwerk ersetzen nicht die eigenen Nachschautätigkeiten des Revisionsunternehmens. Zu diesen bleibt das Revisionsunternehmen nach ISQM-CH 1 weiterhin verpflichtet.

Identifizierte Mängel in der Tätigkeit der Praxis als auch in den vom Netzwerk erbrachten Dienstleistungen sind stufengerecht und an die Letztverantwortlichen zu kommunizieren.

12 Beurteilung des Qualitätsmanagementsystems

12.1 Allgemein

Das interne Qualitätsmanagementsystem stellt sicher, dass die Qualität der durchgeführten Prüfdienstleistungen mit den Vorgaben von ISQM-CH 1 übereinstimmt, die eingeführten Massnahmen umgesetzt werden und wirksam funktionieren.

Um sicherzustellen, dass das Qualitätsmanagementsystem wie von ISQM-CH 1 gefordert umgesetzt wurde und seine Wirkung entfaltet, ist dieses mindestens einmal jährlich zu würdigen und zu beurteilen. Der Zeitpunkt der Beurteilung ist unerheblich und kann, muss aber nicht, mit dem Geschäftsjahresende der Praxis zusammenfallen (vgl. ISQM-CH 1 Tz. 53).

Die Beurteilung erfolgt durch die Person/en, welcher/n Letztverantwortung und Rechenschaftspflicht übertragen wurde/n und kann von anderen Personen unterstützt werden. Die Verantwortung und Rechenschaftspflicht verbleiben jedoch bei der Person, welcher die Letztverantwortung und Rechenschaftspflicht übertragen wurden. Durch Befragungen der Personen, welche den Nachschauprozess durchführten, durch Einsicht in die Dokumentationen zur Nachschau sowie weiterer relevanter Dokumente verschafft sich der/die Letztverantwortliche für das Qualitätsmanagementsystem einen Überblick über den Stand der Ausgestaltung des Qualitätsmanagementsystems und der identifizierten Mängel.

Die Beurteilung des Qualitätsmanagementsystems endet mit einer Schlussfolgerung, welche in eine der drei folgenden Kategorien einzuteilen ist (s. hierzu auch die Arbeitshilfe 8.1):

1. Das Qualitätsmanagementsystem verschafft der Praxis hinreichende Sicherheit, dass die Ziele des Qualitätsmanagementsystems erreicht werden,
   oder
2. mit Ausnahme von Sachverhalten im Zusammenhang mit identifizierten Mängeln, die eine schwere, aber nicht durchgängige Auswirkung auf Ausgestaltung, Implementierung und Betrieb des Qualitätsmanagementsystems haben, verschafft das Qualitätsmanagementsystem der Praxis hinreichende Sicherheit, dass die Ziele des Qualitätsmanagementsystems erreicht werden,
   oder
3. das Qualitätsmanagementsystem verschafft der Praxis keine hinreichende Sicherheit, dass die Ziele des Qualitätsmanagementsystems erreicht werden.

Die nachfolgend aufgeführten Punkte sind in die Beurteilung mit einzubeziehen:

- die Schwere und Durchgängigkeit identifizierter Mängel und die Auswirkungen auf das Erreichen der Ziele des Qualitätsmanagementsystems;
- ob Abhilfemassnahmen von der Praxis ausgestaltet und umgesetzt wurden und ob die Abhilfemassnahmen, die bis zum Zeitpunkt der Beurteilung ergriffen wurden, wirksam sind und
- ob die Auswirkungen der identifizierten Mängel auf das Qualitätsmanagementsystem angemessen korrigiert wurden.

Sofern die Schlussfolgerung in die zweite oder dritte Kategorie fällt, hat die Praxis unverzügliche und geeignete Handlungen vorzunehmen. Darunter fällt beispielsweise die Unterstützung von Aufträgen durch weitere Ressourcen oder die Entwicklung zusätzlicher erläuternder Hinweise. Denkbar ist ebenso eine Bestätigung über die bereits herausgegebenen Berichte und Vermerke, die klar zum Ausdruck bringt, dass die Berichte und Vermerke den Umständen entsprechend angemessen sind.

Des Weiteren sind Auftragsteams und andere Personen, welche Tätigkeiten innerhalb des Qualitätsmanagementsystems erbringen, sowie Mandanten, Aufsichtsbehörden oder andere externe Anspruchsgruppen über den Mangel adressatengerecht zu informieren.

Hinweis für Einzelpraxen

Die Regelungen zum Qualitätsmanagementsystem sowie zu dessen Beurteilung sind auch für Einzelpraxen relevant. In einfachen Fällen ist es möglich, dass die Nachschau von derselben Person durchgeführt wird, welcher auch die Letztverantwortung für das Qualitätsmanagementsystem übertragen wurde. In diesem Fall ist davon auszugehen, dass die für das Qualitätsmanagementsystem letztverantwortliche Person bereits über das notwendige Wissen verfügt, um die jährliche Beurteilung durchführen zu können.

12.2 Praxishinweis

Durchgängig ist ein Mangel dann, wenn er

- sich auf mehrere Komponenten oder Aspekte des Qualitätsmanagementsystems bezieht;
- sich auf einzelne Aspekte bezieht, jedoch für das Qualitätsmanagementsystem von grundlegender Bedeutung ist;
- sich auf mehrere bedeutende Geschäftseinheiten oder geografische Standorte auswirkt;
- sich auf einen erheblichen Teil der Aufträge von einer bestimmten Kategorie oder Art auswirkt.

Beispiel 1: Identifizierter Mangel, welcher als schwer, aber nicht durchgängig gewürdigt werden kann:

Die Praxis identifiziert einen Mangel in einer kleineren regionalen Niederlassung der Praxis. Der identifizierte Mangel bezieht sich auf Verstösse gegen viele Regelungen oder Massnahmen der Praxis. Die Praxis stellt fest, dass die Kultur in der regionalen Niederlassung, insbesondere die Handlungen und das Verhalten der Führung in der regionalen Niederlassung, die übermässig stark auf finanzielle Prioritäten fokussiert waren, zur Grundursache des identifizierten Mangels beigetragen hat. Die Praxis stellt fest, dass die Auswirkung des identifizierten Mangels

- schwer ist, weil er sich auf die Kultur der regionalen Niederlassung und die gesamte Einhaltung von Regelungen oder Massnahmen der Praxis bezieht und
- nicht durchgängig ist, weil sich dieser auf die kleinere regionale Niederlassung beschränkt.

Beispiel 2: Identifizierter Mangel, welcher als schwer und durchgängig gewürdigt werden kann

Die Praxis identifiziert einen Mangel in einer regionalen Niederlassung, die die grösste Niederlassung der Praxis ist und finanzielle, operative und technische Unterstützung für die gesamte Region erbringt. Der identifizierte Mangel bezieht sich auf Verstösse gegen viele Regelungen oder Massnahmen der Praxis. Die Praxis stellt fest, dass die Kultur in der regionalen Niederlassung, insbesondere die Handlungen und das Verhalten der Führung in der regionalen Niederlassung, die übermässig stark auf finanzielle Prioritäten fokussiert waren, zur Grundursache des identifizierten Mangels beigetragen hat. Die Praxis stellt fest, dass die Auswirkung des identifizierten Mangels:

- schwer ist, weil er sich auf die Kultur der regionalen Niederlassung und die gesamte Einhaltung von Regelungen oder Massnahmen der Praxis auswirkt und
- durchgängig ist, weil die regionale Niederlassung die grösste Niederlassung ist und viele andere Niederlassungen unterstützt und Verstösse gegen Regelungen oder Massnahmen der Praxis eine durchgängige Auswirkung auf die anderen Niederlassungen gehabt haben können.

12.3 Arbeitshilfe

8.1 Checkliste Beurteilung Qualitätsmanagementsystem

13 Dokumentation

13.1 Allgemein

Form und Inhalt der Dokumentation zum Nachweis, dass das Qualitätsmanagementsystem funktionsfähig ist, hängt von mehreren Faktoren ab, insbesondere der Grösse der Prüfgesellschaft sowie der Art und Komplexität der Geschäftstätigkeit und Organisation der Prüfgesellschaft.

Eine angemessene Dokumentation bezüglich der Nachschau schliesst bspw. folgende Punkte ein:

- Nachschauverfahren, einschliesslich des Verfahrens zur Auswahl abgeschlossener Aufträge für die Auftragsprüfung;
- Aufzeichnungen der Beurteilung der:
  - Einhaltung von beruflichen Standards sowie massgebenden gesetzlichen und anderen rechtlichen Anforderungen,
  - Frage, ob das Qualitätsmanagementsystem angemessen ausgestaltet und wirksam eingerichtet wurde,
  - Frage, ob die Regelungen und Massnahmen der Prüfgesellschaft zum Qualitätsmanagement in angemessener Weise angewendet wurden, sodass von der Prüfgesellschaft oder von den Auftragsverantwortlichen erteilte Revisionsberichte unter den Umständen angemessen sind;
- Beschreibung der festgestellten Mängel, Beurteilung ihrer Auswirkung sowie die Grundlage für die Entscheidung, ob und welche weiteren Massnahmen notwendig sind.

In Analogie zur Existenz des internen Kontrollsystems gemäss Art. 728a OR kann ein internes Qualitätsmanagementsystem als vorhanden beurteilt werden, wenn es

- dokumentiert ist;
- den Qualitätsanforderungen angepasst ist;
- den Mitarbeitenden bekannt ist;
- angewandt wird;
- dem Qualitätsbewusstsein in der Prüfgesellschaft entspricht.

Bei der Erstellung der Dokumentation hat die Praxis einzuschliessen:

(a) die Identifizierung der natürlichen Person(en), denen Letztverantwortung und Rechenschaftspflicht für das Qualitätsmanagementsystem sowie operative Verantwortlichkeit für das Qualitätsmanagementsystem übertragen wurde;
(b) die Qualitätsziele und -risiken der Praxis (vgl. ISQM-CH 1 Tz. A205);
(c) eine Beschreibung der Reaktionen und wie die Reaktionen der Praxis die qualitätsgefährdenden Risiken behandeln;
(d) hinsichtlich des Nachschau- und Verbesserungsprozesses:
  (i) Nachweise für die durchgeführten Nachschautätigkeiten;
  (ii) die Beurteilungen der Feststellungen, identifizierte Mängel und damit verbundene Grundursache(n);
  (iii) Abhilfemassnahmen zur Behandlung identifizierter Mängel und die Beurteilung der Ausgestaltung und Umsetzung solcher Abhilfemassnahmen und
  (iv) Kommunikationen über Nachschau und Verbesserung und
(e) die Grundlage für die gemäss ISQM-CH 1 Tz. 54 erlangten Schlussfolgerung.

13.2 Praxishinweise

Kann auf die Dokumentation des Qualitätsmanagementsystems verzichtet werden mit der Begründung, dass die einzelnen Mandate in ihren Arbeitspapieren die Ergebnisse der auftragsbegleitenden Qualitätssicherung enthalten?

Nein. Die Dokumentation des Qualitätsmanagementsystems enthält nicht nur die mandatsbezogenen Qualitätsbeurteilungen. Art und Umfang der Dokumentation richten sich nach der Grösse der Prüfgesellschaft und der Komplexität der betreuten Prüfmandate.

Dies sollte begleitet sein von einer geordneten Ablage der Arbeitspapiere mit Dokumentation der Überwachung und Durchsicht der Arbeitspapiere. Auch die systematische Ablage von Beurteilungen der Mitarbeitenden sowie der Nachweis zur Einhaltung von berufsständischen Weiterbildungsverpflichtungen kann Teil der Dokumentation sein.

Kleinere Prüfgesellschaften können bei der Dokumentation ihrer Qualitätsmanagementsysteme weniger formale Methoden nutzen (z.B. handschriftliche Notizen, Checklisten und Formulare), ISQM-CH 1 Tz. A203.

13.3 Arbeitshilfen

7.1 Beispiel für ein Handbuch zum Qualitätsmanagement gemäss ISQM-CH 1 bei kleinen und mittelgrossen Revisionsunternehmen

7.2 Beispiel für ein Handbuch zum Qualitätsmanagement gemäss ISQM-CH 1 in Revisionsunternehmen, in denen nur eine Person über die notwendige Zulassung verfügt (Einzelpraxis)

Literatur- und Materialienverzeichnis

IESBA (2024). Code of Ethics for Professional Accountants, New York
(Deutsche Übersetzung: WPK (2018), Verhaltenskodex für Berufsangehörige).

IFAC (2011). Guide to Quality Control for Small and Medium-Sized Practices (IFAC Guide).
3. Aufl., New York.

Sanwald, Reto/Huser, Daniel (2009). Rotationspflichten und Abkühlfristen im neuen Revisionsrecht – Cooling-off zum Schutz der Unabhängigkeit der Revisionsstelle, in: ST 6–7/2009,
S. 461–469.

Schmidt, Stefan. Geschäftsverständnis, Risikobeurteilung und Prüfungshandlungen
des Abschlussprüfers als Reaktion auf beurteilte Risiken, in: Die Wirtschaftsprüfung, Nr. 16,
15. August 2005.

Schneider, Frank/Derada, Sébastien (2011). Erneuerung der Zulassung von Revisionsunternehmen – Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen als oberstes Ziel, in: ST 10/2011, S. 790–793.

EXPERTsuisse (2007). Standes- und Berufsregeln.

EXPERTsuisse (2024). Richtlinien zur Unabhängigkeit.

EXPERTsuisse (2017). Richtlinien zur Weiterbildung.

EXPERTsuisse (2022). Schweizer Standard zur Eingeschränkten Revision (SER).

EXPERTsuisse (2022). Schweizer Standards zur Abschlussprüfung (SA-CH).

EXPERTsuisse (2024). Schweizer Handbuch der Wirtschaftsprüfung,
Band «Ordentliche Revision», Zürich.

EXPERTsuisse (2014). Schweizer Handbuch der Wirtschaftsprüfung,
Band «Eingeschränkte Revision», Zürich.

Glossar

Auftragsverantwortlicher

Der Partner oder eine andere Person in der Prüfgesellschaft, welche für den Auftrag und dessen Durchführung sowie für den im Namen der Prüfgesellschaft erteilten Revisionsbericht verantwortlich ist und welche, soweit erforderlich, durch eine Berufsorganisation, eine rechtlich zuständige Stelle oder eine Aufsichtsbehörde entsprechend ermächtigt ist (im Kontext des Obligationenrechts der sog. leitende Revisor).

Auftragsbegleitende Qualitätssicherung

Ein Prozess, der zum oder vor dem Datum des Revisionsberichts eine objektive Einschätzung der bedeutsamen Beurteilungen des Auftragsteams und der von diesem beim Abfassen des Revisionsberichts gezogenen Schlussfolgerungen liefern soll. Der Prozess der auftragsbegleitenden Qualitätssicherung ist für die Prüfung von Abschlüssen kapitalmarktnotierter Einheiten und für diejenigen anderen Aufträge vorgesehen, für welche die Prüfgesellschaft entschieden hat, dass eine auftragsbegleitende Qualitätssicherung erforderlich ist.

Einzelpraxis

Revisionsunternehmen, in dem nur eine Person über die notwendige Zulassung verfügt (vgl. Art. 9 Abs. 2 RAV) und welches deshalb fallweise einen externen Berufsangehörigen für Zwecke der Qualitätssicherung beizieht. Neben dem Praxisinhaber können in einer Einzelpraxis weitere Fach- oder Administrativmitarbeiter tätig sein.

Firm-review

Durchsicht der firmenspezifischen Regelungen, internen Aufzeichnungen und organisatorischen Anweisungen, welche die Grundlage für die Tätigkeit der Prüfgesellschaft bilden. Dies ist die Würdigung und Beurteilung des Qualitätsmanagementsystems der Prüfgesellschaft.

File-review

Durchsicht eines abgeschlossenen Prüfungsmandats der Prüfgesellschaft. Nebst der inhaltlichen Prüfung, ob die Revision den berufsständischen Normen und gesetzlichen Vorgaben entspricht, ist v.a. darauf zu achten, ob die Vorgaben und Arbeitshilfen der Prüfgesellschaft sinngemäss und vollständig angewendet werden.

Konsultation

Das Einholen von Rat bei Personen innerhalb oder ausserhalb der Prüfgesellschaft, die über spezielle Fachkenntnisse verfügen, bei schwierigen oder umstrittenen Sachverhalten.

Nachschau

Ein Prozess, der eine laufende Abwägung und Beurteilung des Qualitätsmanagementsystems der Prüfgesellschaft umfasst (einschliesslich periodischer Prüfungen einer Auswahl von abgeschlossenen Aufträgen) und der darauf ausgerichtet ist, der Prüfgesellschaft hinreichende Sicherheit darüber zu verschaffen, dass ihr Qualitätsmanagementsystem wirksam funktioniert. Die Nachschau kann intern oder auch durch eine extern beauftragte Person/Firma erfolgen.

Qualitätsverantwortlicher

Person, welcher innerhalb der Prüfgesellschaft operative Verantwortung für das Qualitätsmanagementsystem der Prüfgesellschaft übertragen wird und welche über ausreichende und angemessene Erfahrung und Fähigkeiten sowie über die notwendige Befugnis verfügt, um diese Verantwortung übernehmen zu können.

Im Übrigen wird auf die Begriffsdefinitionen in ISQM-CH 1 und ISQM-CH 2 verwiesen.